Estratégia Concursos

2ª Rodada PRF

PRF (Policial Rodoviário Federal)

Rodadas Avançadas de Simulados - 2022 (Pré-Edital)

Autor:

Marcus Vinicius Oliveira de Toloza

24 de Julho de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PRF

(Policial Rodoviário Federal)

Pré-Edital

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito Preliminar

Rodada Avançada PRF (Policial Rodoviário Federal)

01	CERTO	**21**	ERRADO	**41**	CERTO	**61**	CERTO	**81**	CERTO	**101**	CERTO
02	ERRADO	**22**	ERRADO	**42**	ERRADO	**62**	ERRADO	**82**	CERTO	**102**	ERRADO
03	ERRADO	**23**	ERRADO	**43**	ERRADO	**63**	CERTO	**83**	CERTO	**103**	CERTO
04	CERTO	**24**	CERTO	**44**	CERTO	**64**	ERRADO	**84**	ERRADO	**104**	ERRADO
05	ERRADO	**25**	ERRADO	**45**	ERRADO	**65**	CERTO	**85**	ERRADO	**105**	ERRADO
06	ERRADO	**26**	CERTO	**46**	CERTO	**66**	ERRADO	**86**	CERTO	**106**	ERRADO
07	CERTO	**27**	CERTO	**47**	ERRADO	**67**	ERRADO	**87**	ERRADO	**107**	CERTO
08	CERTO	**28**	ERRADO	**48**	CERTO	**68**	CERTO	**88**	ERRADO	**108**	ERRADO
09	CERTO	**29**	CERTO	**49**	CERTO	**69**	CERTO	**89**	CERTO	**109**	CERTO
10	ERRADO	**30**	ERRADO	**50**	ERRADO	**70**	ERRADO	**90**	ERRADO	**110**	ERRADO
11	CERTO	**31**	ERRADO	**51**	ERRADO	**71**	ERRADO	**91**	ERRADO	**111**	CERTO
12	CERTO	**32**	CERTO	**52**	ERRADO	**72**	CERTO	**92**	CERTO	**112**	CERTO
13	CERTO	**33**	CERTO	**53**	CERTO	**73**	ERRADO	**93**	ERRADO	**113**	ERRADO
14	ERRADO	**34**	ERRADO	**54**	CERTO	**74**	CERTO	**94**	ERRADO	**114**	CERTO
15	ERRADO	**35**	ERRADO	**55**	ERRADO	**75**	ERRADO	**95**	CERTO	**115**	ERRADO
16	CERTO	**36**	CERTO	**56**	ERRADO	**76**	CERTO	**96**	ERRADO	**116**	ERRADO
17	ERRADO	**37**	CERTO	**57**	CERTO	**77**	ERRADO	**97**	ERRADO	**117**	ERRADO
18	CERTO	**38**	CERTO	**58**	ERRADO	**78**	ERRADO	**98**	CERTO	**118**	ERRADO
19	ERRADO	**39**	ERRADO	**59**	ERRADO	**79**	CERTO	**99**	CERTO	**119**	CERTO
20	CERTO	**40**	CERTO	**60**	CERTO	**80**	ERRADO	**100**	CERTO	**120**	ERRADO

Ranking Exclusivo

https://bit.ly/Ranking-Exclusivo-PRF-24-07

Gabarito Definitivo e Relatório de Desempenho

Ao final do dia 27/07 (quarta-feira), o gabarito definitivo, o ranking geral e os relatórios detalhados de desempenho serão liberados na sua área do aluno.

Recursos e Sugestões

*O prazo para enviar recursos e sugestões se encerra **terça-feira (26/07)** às 12h.*

https://bit.ly/Recursos-Área-Policial

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INGLÊS

Texto para as questões de **01** a **08**.

Mass shooting survivor testifies before Congress

1. A House committee held a hearing today on gun violence, featuring a survivor and others. affected by the recent shootings at a Uvalde elementary school and a Buffalo supermarket. If you're just reading in now, here's some of what was said at today's hearing:

2. An 11-year-old Uvalde shooting survivor described how she covered herself in her friend's blood to stay alive. In a pre-recorded video, 11-year-old Miah Cerrillo described to lawmakers how she survived the Robb Elementary School massacre by smearing her friend's blood over herself and pretending to be dead. Students tried to hide behind their teacher's desk when the gunman entered the classroom, she said. The gunman shot her teacher in the head, as well as some of her classmates, including her friend next to her, Cerrillo said. When he went into the adjacent room, she got "a little blood and I put it all over me" and stayed quiet.

3. Roy Guerrero, a pediatrician in Texas, described witnessing what he described as the "carnage in my hometown of Uvalde" during Wednesday's hearing. Guerrero — who said he's lived in Uvalde his whole life and treated children in the community before the massacre — said that he "raced" to Uvalde Memorial Hospital on the day of the mass shooting. "I'll never forget what I saw that day," he said. As part of his testimony, he recounted a horrifying and disturbing scene: "what I did find was something no prayer will ever relieve: Two children, whose bodies had been so pulverized by bullets fired at them, decapitated, whose flesh had been ripped apart, that the only clue as to their identities was blood-spattered cartoon clothes still clinging to them. Clinging for life and finding none."

4. Zeneta Everhart, the mother of Zaire Goodman, a victim of the Buffalo supermarket shooting who was treated and released from the hospital, called on lawmakers to act on gun violence during Wednesday's hearing in emotional testimony: "Lawmakers who continuously allow these mass shootings to continue by not passing stricter gun laws should be voted out," she said. "To the lawmakers who feel that we do not need stricter gun laws let me paint a picture for you: My son Zaire has a hole in the right side of his neck, two on his back and another on his left leg caused by an exploding bullet from an AR-15. As I clean his wounds I can feel pieces of that bullet in his back. Shrapnel will be left inside of his body for the rest of his life. Now I want you to picture that exact scenario for one of your children."

CNN staff. Mass shooting survivor testifies before Congress. In: CNN. Internet. <Adapted>

Concerning the previous text, judge the following items.

01. The text refers to a real-life situation.

Gabarito: Certo

Comentário: Tradução da questão: O texto se refere a uma situação da vida real.

De fato, o texto fala sobre uma situação que aconteceu na vida real. Trata-se do depoimento de pessoas que presenciaram ou tiveram algum contato com os massacres que ocorreram numa escola fundamental de Uvalde e num supermercado, nos Estados Unidos.

02. It can be inferred that all victims involved in the Elementary School crime scene are dead.

Gabarito: Errado

Comentário: Tradução da questão: Pode-se inferir que todas as vítimas envolvidas na cena do crime da escola fundamental estão mortas.

No segundo parágrafo, há o depoimento de uma das sobreviventes do massacre na escola de Uvalde e como ela fez para salvar a própria vida.

Trecho: *"An 11-year-old Uvalde shooting survivor described how she covered herself in her friend's blood to stay alive."*

Tradução: "Uma sobrevivente do tiroteio em Uvalde, de 11 anos, descreveu como ela se cobriu com o sangue de sua amiga para permanecer viva.

03. According to the third paragraph, the victims of the Elementary School massacre could be easily recognized by their relatives.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

Comentário: Tradução da questão: De acordo com o terceiro parágrafo, as vítimas do massacre do Ensino Fundamental poderiam ser facilmente reconhecidas por seus familiares.

No terceiro parágrafo, o depoimento de Roy Guerrero, um pediatra no Texas, informa justamente o contrário. O estado em que os corpos das crianças foram encontrados estava em um nível tão degradante que as crianças só puderam ser identificadas pelos tecidos das roupas que ficaram pregadas em seus corpos.

Trecho: *"what I did find was something no prayer will ever relieve: Two children, whose bodies had been so pulverized by bullets fired at them, decapitated, whose flesh had been ripped apart, that the only clue as to their identities was blood-spattered cartoon clothes still clinging to them."*

Tradução: "o que encontrei foi algo que nenhuma oração jamais aliviará: duas crianças, cujos corpos foram tão pulverizados por balas disparadas contra elas, decapitadas, cuja carne havia sido dilacerada, e que a única pista sobre suas identidades eram as roupas de desenho animado manchadas de sangue ainda agarradas a eles.

04. The word "raced" in "he "raced" to Uvalde Memorial Hospital" could be correctly replaced by "ran".

Gabarito: Certo

Comentário: Tradução da questão: A palavra "raced" in "he "raced" to Uvalde Memorial Hospital" poderia ser corretamente substituída por "ran".

A palavra "raced" é o passado do verbo "race", que significa correr, geralmente no sentido de competir em uma corrida. "Ran" é o passado do verbo "run", que significa correr. Portanto, a palavra "raced" poderia ser substituída corretamente por "ran" na frase.

05. The word "gun" in the text has the same meaning as "weapon".

Gabarito: Errado

Comentário: Tradução da questão: A palavra "gun" no texto tem o mesmo significado que "weapon".

Tanto "gun" quanto "weapon" têm a mesma tradução: arma. Entretanto, não possuem o mesmo significado.

"Gun" se refere à arma de fogo, "weapon", por sua vez, tem um sentido mais amplo: pode ser uma faca, uma espada, uma bomba ou um pedaço de ferro, por exemplo. Dessa forma, "weapon" não tem o mesmo significado que "gun" no contexto analisado.

06. Zeneta Everhart, the mother of Zaire Goodman, a victim of the Buffalo supermarket shooting, supports the idea that having a gun could avoid mass shootings.

Gabarito: Errado

Comentário: Tradução da questão: Zeneta Everhart, mãe de Zaire Goodman, vítima do tiroteio no supermercado Buffalo, apoia a ideia de que ter uma arma poderia evitar tiroteios em massa.

A fala de Zeneta Everhart apoia justamente o contrário: que os legisladores criem leis mais rigorosas para a aquisição de armas, para que os tiroteios em massa sejam evitados.

Trecho: *"Lawmakers who continuously allow these mass shootings to continue by not passing stricter gun laws should be voted out…"*

Tradução: Os legisladores que continuamente permitem que esses tiroteios em massa continuem, não aprovando leis mais rígidas sobre armas, devem ser derrotados.

07. The pronoun "their", underlined in the second paragraph refers to the word "students".

Gabarito: Certo

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Tradução da questão: O pronome "their", sublinhado no segundo parágrafo, refere-se à palavra "teacher".

Trecho: *"**Students** tried to hide behind their teacher's desk..."*

Tradução: **Alunos** tentaram se esconder atrás da mesa do professor deles.

Extremamente! Para a tradução em português, provavelmente esse "deles" não seria usado. Mas, analisando a frase em inglês, "their" é um pronome possessivo que se refere ao substantivo "students".

08. The sentence "what I did find was something no prayer will ever relieve" in the third paragraph, could be correctly replaced by "what I found was something no prayer will ever relieve".

Gabarito: Certo

Comentário: Tradução da questão: A frase "what I did find was something no prayer will ever relieve" no terceiro parágrafo, poderia ser substituída corretamente por "what I found was something no prayer will ever relieve".

Em ambas as frases a tradução é: "o que encontrei foi algo que nenhuma oração jamais aliviará". As duas frases possuem o mesmo significado. Na primeira, entretanto, foi usado um recurso para enfatizar o que estava sendo dito. Perceba que, em vez de usar "found" (verbo "find" no passado), foi usado "did find". Os auxiliares do, does e did podem ser usados antes do verbo principal para enfatizar, destacar, aquilo que está sendo dito. Mas não haveria nenhuma mudança de significado ao substituir uma frase pela outra.

LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL

Texto para as questões **09** a **22**.

Melhor amigo? Estudo com cães de rua revela que eles nascem prontos para nos entender

1. Alguns estudos já haviam mostrado que cães de estimação seguem gestos de humanos, **mas** será que o mesmo acontece com os que vivem nas ruas? A milenar e próxima relação entre cães e humanos já foi objeto de muitos estudos científicos, que revelam que desde os músculos ao redor dos olhos até a liberação do hormônio ocitocina facilitam a relação dos cachorros conosco. Como muitos destes estudos envolveram animais domesticados, criados em casa e minimamente adestrados, fica a dúvida: será que cães de rua reagem da mesma maneira? A bióloga Anindita Bhadra, do Instituto de Educação e Pesquisa Científica de Calcutá, **na Índia**, vem pesquisando **há** anos especificamente populações de cães vivendo ao relento — e busca responder essa pergunta. Segundo a autora, os cães de rua são o maior grupo de cachorros no mundo e seu vínculo com os humanos é marcado por vários fatores, inclusive sociais e econômicos.

2. O último trabalho de Bhadra e seus colaboradores foi publicado no periódico Frontiers in Psychology e testou a reação dos animais de rua a comandos de humanos desconhecidos. O teste já havia sido feito em outros estudos, **mas** sempre com donos de pets. Ao se depararem com dois recipientes de comida, os cães de rua escolheram na maioria dos casos aquele para o qual o humano apontava. A equipe realizou nas ruas de cidades da região indiana de Bengala Ocidental um experimento digno do Ig Nobel, o prêmio que laureia pesquisas científicas engraçadas, e muitas vezes estranhas. A primeira fase era de familiarização: uma pessoa mostrava a um cachorro de rua um pedaço de frango cru, que o animal podia cheirar, e depois esta carne era posta dentro de um recipiente. Então, o alimento era posto dentro de um pote, deixando um segundo receptáculo vazio. Um instrutor então entrava em cena. Sem saber onde a galinha estava, ele apontava para um dos recipientes no chão. Detalhe: tudo **milimetricamente** medido, com distâncias pré-estabelecidas entre os potes, o instrutor e o cachorro. A equipe também produziu relatórios e filmagens dos experimentos.

3. Foram testados 120 animais. Destes, praticamente metade (59) se aproximou de algum dos potes — os outros ficaram parados ou saíram em outra direção, o que os cientistas associam com um estado de ansiedade e possivelmente resultado de experiências negativas anteriores. Dos que se aproximaram, cerca de 80% (47 cães) **foram** na direção apontada pelo instrutor,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

independentemente **do** que havia lá. Houve ainda testes com um grupo controle de 40 animais, para verificar se outras variáveis podem ter influência na escolha dos potes, o que não foi confirmado — a influência humana foi evidente. Por isso, a equipe de Bhadra diz que cachorros já nascem capazes de entender certas ações humanas, mesmo sem treinamento. "Achamos bastante animador que os cães conseguissem seguir um gesto tão abstrato como apontar com a mão", disse Bhadra em um comunicado à imprensa. "Isso significa que eles observam os humanos com atenção, inclusive aqueles que veem pela primeira vez, e usam esta compreensão sobre os humanos para tomar uma decisão. Isto mostra a inteligência e a adaptabilidade destes animais".

4. Ao analisar o grupo de cães **que se afastou dos testes**, os pesquisadores destacam que "experiências ao longo da vida podem ser diferentes e ter um impacto significativo no comportamento dos cães". "Cães de rua são encontrados na maior parte dos países em desenvolvimento e vivem sem supervisão humana direta. **Eles** interagem com humanos regularmente e recebem estímulos positivos, como comida e carinho; e negativos, como agressões (...)", diz o artigo no Frontiers in Psychology. Bhadra diz que os resultados da pesquisa, por ampliarem a compreensão sobre a nossa relação com os animais, podem melhorá-la. "Precisamos entender que cachorros são animais inteligentes que podem coexistir conosco", diz. "Eles são muito capazes de entender nossa linguagem corporal, e precisamos lhes dar espaço. Um pouco de empatia e respeito por outras espécies pode reduzir muito do conflito."

5. O artigo tem um capítulo de contextualização, em que os autores lembram que outros animais reagem a gestos de humanos, como chipanzés, cavalos, elefantes, cabras e gatos. Os cachorros são possivelmente uma das primeiras espécies de animais domesticados, entre 10 mil e 30 mil anos atrás, segundo diferentes interpretações. Descendentes de lobos, adaptaram-**se** à convivência com humanos — o que segundo a literatura, não nos trouxe benefícios inicialmente, embora mais tarde eles tenham começado a ser usados em atividades como caça e controle de rebanhos. Como o estudo publicado agora, outros já haviam demonstrado a capacidade dos cachorros em reagir a diferentes tipos de gestos de humanos. Assim, tanto fatores genéticos quanto experiências ao longo da vida individual podem explicar o comportamento dos cães.

6. Já havia sido demonstrado também que cachorros produzem ocitocina, hormônio relacionado à conexão social nos mamíferos, na presença de humanos. Pesquisadores da universidade de Portsmouth, Inglaterra, **publicaram** um estudo mostrando também adaptações de músculos ao redor dos olhos de cães que permitem expressões faciais particularmente atraentes aos humanos — como um olhar infantil e similar aos movimentos dos olhos humanos quando tristes. "Quando os cães fazem esse movimento, parecem despertar nos humanos um forte sentimento de proteção", explicou em 2019 Juliane Kaminski, da equipe de Portsmouth.

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-51144439 Acesso em 04/07/2022 (com adaptações)

09. O texto tem como objetivo compartilhar dados e informações sobre uma pesquisa referente à relação entre os seres humanos e os cães de rua.

Gabarito: Certo

Comentário: É sempre importante lembrar que os textos de **divulgação científica**, como o texto apresentado, são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um **público leigo**, isto é, um público que não conhece ou conhece muito pouco o assunto.

Dessa forma, esses textos são estruturados de modo a garantir a compreensão do leitor, utilizando **exemplos, comparações e explicações** de modo detalhado sempre que necessário. Além disso, nesse tipo de estrutura, também é possível encontrar, além das informações verbais, elementos não verbais que potencializam e enriquecem ainda mais o texto.

10. A função da linguagem predominante no texto é emotiva, porque se trata de um assunto muito delicado para a população.

Gabarito: Errado

Comentário: Na verdade, não é o tema por si só que faz com que um texto seja classificado como emotivo. Na questão anterior, vimos que o texto se propõe a divulgar uma pesquisa científica. Ora, se é

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

uma divulgação científica, então a função predominante é a referencial.

11. A influência dos seres humanos pode ser relevante tanto para cães de rua quanto para os cachorros que convivem com seus tutores.

Gabarito: Certo

Comentário: Observe o que diz o texto:

- Alguns **estudos já haviam mostrado que cães de estimação seguem gestos de humanos**, mas será que o mesmo acontece com os que vivem nas ruas?
- Houve ainda testes com um grupo controle de 40 animais, para verificar se outras variáveis podem ter influência na escolha dos potes, o que não foi confirmado — **a influência humana foi evidente**.

12. O texto é predominantemente informativo.

Gabarito: Certo

Comentário: De fato, o texto é predominantemente informativo.

13. No segundo parágrafo, o termo "milimetricamente" foi empregado com sentido de "minuciosamente".

Gabarito: Certo

Comentário: Realmente, nem sempre o termo quer dizer que a pessoa analisou milímetro por milímetro e sim de modo detalhado/minucioso (forma figurada):

- "Detalhe: tudo **milimetricamente** medido, com distâncias pré-estabelecidas entre os potes, o instrutor e o cachorro. A equipe também produziu relatórios e filmagens dos experimentos."
- "Detalhe: tudo **minuciosamente** medido, com distâncias pré-estabelecidas entre os potes, o instrutor e o cachorro. A equipe também produziu relatórios e filmagens dos experimentos."

Observe o que diz o dicionário Aulete Digital a respeito do termo:

(mi.li.me.tri.ca.*men*.te)
adv.
1. De modo milimetrado; milímetro por milímetro: *Ele é todo rigoroso, faz tudo milimetricamente.*
2. Fig. Detalhistamente, meticulosamente: *Só consegue trabalhar, após organizar milimetricamente sua mesa.*
[F.: *milimétrica* (fem. de *milimétrico*) + *-mente*]

14. No terceiro parágrafo, a retirada do vocábulo "do" não comprometeria a correção gramatical do texto.

Gabarito: Errado

Comentário: Comprometeria sim. São as construções formadas pela expressão correlativa "mais (do) que", em que a partícula "do" tem função de enfatizar o sentido comparativo, que o uso do termo "do" é **facultativo** e sua supressão não causa nenhum prejuízo gramatical:

- Dos que se aproximaram, cerca de 80% (47 cães) foram na direção apontada pelo instrutor, independentemente **do que havia lá**.

15. A substituição da forma verbal "há" (primeiro parágrafo) por "existe" preservaria o sentido e a correção gramatical do texto.

Gabarito: Errado

Comentário: A bióloga Anindita Bhadra, do Instituto de Educação e Pesquisa Científica de Calcutá, na Índia, vem pesquisando **há** anos especificamente populações de cães vivendo ao relento — e busca responder essa pergunta. = nesse caso, o verbo "haver" foi empregado com sentido de **tempo transcorrido** e não de existir.

16. No último parágrafo, a forma verbal "publicaram" concorda com o termo "pesquisadores".

Gabarito: Certo

Comentário: De fato, a forma verbal "precisavam" concorda com o termo "pesquisadores":

Pesquisadores da universidade de Portsmouth, Inglaterra, **publicaram** um estudo mostrando

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

também adaptações de músculos ao redor dos olhos de cães que permitem expressões faciais particularmente atraentes aos humanos — como um olhar infantil e similar aos movimentos dos olhos humanos quando tristes.

17. No quinto parágrafo do texto, a partícula "se" indica que o sujeito da oração não pode ser determinado pelo contexto.

Gabarito: Errado

Comentário: Na verdade, a partícula "se" funciona como um **pronome reflexivo** e o sujeito pode sim ser determinado pelo contexto:

- Os **cachorros** são possivelmente uma das primeiras espécies de animais domesticados, entre 10 mil e 30 mil anos atrás, segundo diferentes interpretações. Descendentes de lobos, adaptaram-**se** à convivência com humanos — o que segundo a literatura, não nos trouxe benefícios inicialmente, embora mais tarde eles tenham começado a ser usados em atividades como caça e controle de rebanhos.

18. No quarto parágrafo, a inserção da vírgula antes do trecho "que se afastou dos testes" prejudicaria os sentidos originais do texto, mas manteria a correção gramatical.

Gabarito: Certo

Comentário: De fato, os sentidos originais do texto seriam alterados, porém a correção gramatical seria mantida, pois o excerto apenas passaria de oração subordinativa adjetiva restritiva para oração subordinativa adjetiva explicativa:

- Ao analisar o **grupo de cães** **que se afastou dos testes**, os pesquisadores destacam que "experiências ao longo da vida podem ser diferentes e ter um impacto significativo no comportamento dos cães".
- Ao analisar o **grupo de cães,** **que se afastou dos testes**, os pesquisadores destacam que "experiências ao longo da vida podem ser diferentes e ter um impacto significativo no comportamento dos cães".

19. O termo "mas", destacado nos parágrafos primeiro e segundo, funciona como partícula de realce em ambos os casos.

Gabarito: Errado

Comentário: Vejamos:

- **PARÁGRAFO PRIMEIRO**: Alguns estudos já haviam mostrado que cães de estimação seguem gestos de humanos, **mas** será que o mesmo acontece com os que vivem nas ruas? = nesse caso, o termo "mas" realmente funciona como uma **partícula de realce**.
- **PARÁGRAFO SEGUNDO**: O teste já havia sido feito em outros estudos, **mas** sempre com donos de pets. = já nesse caso o termo "mas" funciona como uma **conjunção coordenativa adversativa**.

20. No primeiro parágrafo, a expressão "na Índia" funciona como uma locução substantiva.

Gabarito: Certo

Comentário: Realmente, a expressão "na Índia" funciona como uma **locução substantiva** referente ao "Instituto de Educação e Pesquisa Científica de Calcutá". Veja:

A bióloga Anindita Bhadra, do **Instituto de Educação e Pesquisa Científica de Calcutá**, **na Índia**, vem pesquisando há anos especificamente populações de cães vivendo ao relento — e busca responder essa pergunta.

21. No terceiro parágrafo, o verbo "foram" poderia ser conjugado no singular, uma vez que a concordância pode ser realizada tanto com o número percentual quanto com o substantivo a que ele se refere.

Gabarito: Errado

Comentário: De fato, em caso de porcentagem, a concordância pode ser feita tanto com o número

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

percentual quanto com o substantivo a que ele se refere. No entanto, no texto apresentado, tanto o número percentual quanto o substantivo a que ele se refere exigem a concordância no plural. Confira:

- *Dos que se aproximaram, cerca de **80% (47 cães)** **foram** na direção apontada pelo instrutor, independentemente do que havia lá.*

22. No quarto parágrafo, a forma pronominal "eles" retoma o termo "países".

Gabarito: Errado

Comentário: Na verdade, a forma pronominal "eles" retoma "cães de tua": "***Cães de rua** são encontrados na maior parte dos países em desenvolvimento e vivem sem supervisão humana direta. **Eles** interagem com humanos regularmente e recebem estímulos positivos, como comida e carinho; e negativos, como agressões (...)", diz o artigo no Frontiers in Psychology*.

Considerando a redação oficial, nos termos do Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens a seguir.

23. A correção de erro material que não afete a substância do ato singular de caráter pessoal e as retificações ou alterações da denominação de cargos, funções ou órgãos que tenham tido a denominação modificada em decorrência de lei ou de decreto superveniente à expedição do ato pessoal são realizadas por meio de boletim.

Gabarito: Errado

Comentário: De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a correção de erro material que não afete a substância do ato singular de caráter pessoal e as retificações ou alterações da denominação de cargos, funções ou órgãos que tenham tido a denominação modificada em decorrência de lei ou de decreto superveniente à expedição do ato pessoal a ser apostilado são realizadas por meio de **apostila**.

24. Considere a situação hipotética.

João, servidor da Polícia Rodoviária Federal, recebeu a incumbência de redigir a parte que contém a declaração do nome da autoridade, do cargo em que se encontra investida e da atribuição constitucional em que se funda, quando for o caso, para promulgar o ato normativo e a ordem de execução ou mandado de cumprimento, a qual prescreve a força coativa do ato normativo.

A incumbência de João é redigir o preâmbulo.

Gabarito: Certo

Comentário: De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o **preâmbulo** contém a declaração do nome da autoridade, do cargo em que se encontra investida e da atribuição constitucional em que se funda, quando for o caso, para promulgar o ato normativo e a ordem de execução ou mandado de cumprimento, a qual prescreve a força coativa do ato normativo. Então, João deve elaborar o preâmbulo.

25. A portaria é um tipo de aviso elaborado para enviar determinada informação ou convocação.

Gabarito: Errado

Comentário: De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a **portaria** é o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e o funcionamento de serviço, sobre questões de pessoal e outros atos de sua competência.

26. Quanto ao emprego da expressão "um e outro", o substantivo que se segue à expressão fica no singular, mas o verbo pode ser empregado no singular ou no plural.

Gabarito: Certo

Comentário: MRPR: d) expressão "um e outro": O substantivo que se segue à expressão "um e outro" fica no singular, mas o verbo pode empregar-se no singular ou no plural...

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Considere a seguinte situação hipotética para a resolução das questões **27** e **28** a seguir.

Para a verificação da reincidência do cometimento de determinada infração i de trânsito por parte dos motoristas que trafegam em certa rodovia federal, foi proposta pelo órgão de fiscalização a função f(x) = 230 + $110e^{-x}$, que visa modelar o número de infrações i ocorridas anualmente. A função representa para X ≥ 0 o período, em anos, decorridos após o início da fiscalização da rodovia.

27. Com a fiscalização iniciada em janeiro de 2020, nos anos imediatamente posteriores ao ano de 2028, ocorrerá, em cada ano seguinte, mais de 219 infrações i.

Gabarito: Certo

Comentário: A questão não exige a realização de muitos cálculos para que se chegue à conclusão final. Pensemos o seguinte:

Temos uma a função **f(x) = 230 + $110e^{-x}$**, o "e" da função representa o valor de Euller que é ≅ 2,71, mas que não será necessária a sua utilização. Pela propriedade básica de uma potência elevada a um número negativo, devemos inverter a base e mudar o sinal do expoente, da seguinte maneira:

$$f(x) = 230 + 110 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^x$$

Pensem comigo: Estamos somando o valor de 230 a outro número, nesse caso, o resultado dessa função, OBRIGATORIAMENTE, será **MAIOR QUE 230**, pois o produto $110 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^x$ gerará um número POSITIVO, pois a base não é negativa. Dessa forma, nos anos seguintes a 2028 mais de 219 infrações i ocorrerá. **230 + "ALGUMA COISA POSITIVA" > 219.**

28. Findado o segundo ano após o início da fiscalização, houve um aumento, em relação ao ano anterior, do número de incidências da infração i, que totalizaram mais de 242 infrações.

Gabarito: Errado

Comentário: Na verdade, não houve um aumento do número de infrações i no segundo ano, pelo contrário, houve uma DIMINUIÇÃO. Para este item, utilizaremos o valor de **Euller = 2,71**. Este valor deve estar na memória de vocês, e a questão não precisa fornecê-lo, pois já é de praxe as questões de concursos cobrarem cálculos considerando esse valor.

$f(x) = 230 + 110e^{-x}$

No primeiro ano tivemos:

$$f(x) = 230 + 110 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^x$$

$$f(x) = 230 + 110 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^1$$

$$f(x) = 230 + 110 \cdot \left(\frac{1}{2{,}71}\right)^1$$

$$f(x) = 230 + \frac{110}{2{,}71}$$

$$f(x) \cong 270{,}59.$$

No segundo ano, tivemos:

$$f(x) = 230 + 110e^{-x}$$

$$f(x) = 230 + 110 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^2$$

$$f(x) = 230 + 110 \cdot \left(\frac{1}{2{,}71}\right)^2$$

$$f(x) = 230 + \frac{110}{7{,}3441}$$

$$f(x) = \cong 244{,}97.$$

Infrações i no segundo ano (244,97) < Infrações i no primeiro ano (270,59).

Embora o segundo tenha havido mais de 242 infrações i, não foi maior do que o número de infrações i no primeiro ano.

A tabela a seguir mostra o número de multas aplicadas por determinado agente de trânsito nos dois primeiros meses de 2022.

Janeiro	Fevereiro	Março
40	60	X

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29. Considerando a tabela apresentada e sabendo que os valores referentes às multas aplicadas em janeiro, fevereiro e março, formam, respectivamente, uma progressão geométrica, em março houve um aumento do número de multas de 125% comparado ao mês de janeiro.

Gabarito: Certo

Comentário: Em uma progressão geométrica, os valores são determinados a partir do **PRODUTO** de "X" qualquer pela razão (r). Partindo desse pressuposto, temos que:

O valor de fevereiro é igual ao valor de Janeiro x Razão:

Fevereiro: 40 x R

Março será igual ao valor de fevereiro X a razão R.

Ora, o inverso de multiplicação é igual a DIVISÃO. Portanto:

$\frac{FEVEREIRO}{JANEIRO}$ **= RAZÃO**

$\frac{60}{40}$ = **1,5.**

60 x 1,5 = 90 multas aplicadas em **MARÇO.**

Março – Janeiro = 90 – 40 = **50.**

$\frac{50}{Janeiro}$ = $\frac{50}{40}$ = 1,25 x 100 = **125%.**

30. Um conjunto formado por insetos da mesma espécie que atingem determinada lavoura foi observado por especialistas e, na primeira observação, foram observados 500 insetos. Após observações regulares, foi constatado que o número de insetos sempre quadriplicava em relação à análise anterior. Nesse caso, o número total de insetos observados até a 5° observação é igual a 170.000.

Gabarito: Errado

Comentário: A questão pede o número TOTAL de insetos observados até a 5° observação. Notem que o número de insetos sempre quadriplicava (multiplicação) em relação à observação anterior, logo, caracteriza-se uma PROGRESSÃO GEOMÉTRICA (PG) de **razão = 4.**

O primeiro termo (A_1) é igual a 500.

A_1 = 500.

Razão = 4

Queremos a soma dos 5 primeiros termos **(S_5).**

N = 5.

Como sabemos se a soma é finita ou infinita? Vejam que a soma dos 5 primeiros termos **(S_5)** tem "FIM". Portanto, trata-se de uma soma finita com a seguinte fórmula:

$$S_N = \frac{A1\ X\ (R^n - 1)}{R-1}$$

$$S_5 = \frac{500\ X\ (4^5 - 1)}{4-1}$$

$$S_5 = \frac{500\ X\ 1023}{3}$$

$$S_5 = \frac{511.500}{3}$$

S_5 = 170.500 > 170.000

Texto associado para a resolução das questões **31** e **32** a seguir.

Para a realização da fiscalização de alvarás de consentimento da realização de eventos festivos, determinado órgão fiscalizatório escolherá 18 dos seus servidores: 8 paulistas, 4 cariocas, 5 paraenses e 1 amazonense. Os 18 servidores serão distribuídos, aleatoriamente, através de um sorteio nas equipes Alfa, Bravo e Charlie. Cada grupo será formado por 6 servidores e a equipe Alfa será a primeira a ser formada, seguido da equipe Bravo e, por fim, a equipe Charlie.

31. A probabilidade de um servidor que não for sorteado para compor a equipe Alfa ser selecionado para integrar a equipe Bravo é maior do que a $\frac{3}{5}$.

Gabarito: Errado

Comentário: O item pede a probabilidade de um servidor que não for sorteado para compor a equipe Alfa, compor a equipe Bravo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dos 18 servidores, 6 já foram escolhidos para compor a equipe Alfa. Nesse caso, sobram 18-6 = 12 servidores para formar a equipe Bravo ou Charlie.

Após a formação da equipe Alfa, sobram 18 – 6 = 12 servidores. Destes servidores, 6 serão selecionados para a equipe Bravos e os 6 restantes irão para a equipe Charlie. Como as duas equipes possuem a mesma quantidade de vagas, a probabilidade de um servidor ir para a equipe Bravo ou Charlie é igual a **50%**, **OU** $\frac{1}{2}$**.** Ou seja, qualquer dos servidores tem a probabilidade de 50% para compor a EQUIPE BRAVO, pois um servidor só poderá ir para a equipe bravo ou charlie.

$\frac{3}{5}$ é o mesmo que 60%.

32. A probabilidade de a equipe Alfa ser formada por 6 paulistas é equivalente a $\frac{1}{663}$.

Gabarito: Certo

Comentário: O princípio primordial de todos os problemas de probabilidade é:

$$P = \frac{N° \ DE \ CAUSAS \ FAVORÁVEIS}{TODAS \ AS \ POSSIBILIDADES}$$

O número de causas favoráveis é a quantidade de maneiras distintas de se formar a equipe Alfa com 6 paulistas:

$C_{8,6} = C_{8,2}$ (Princípio da complementar de um número).

$C_{8,2} = \frac{8 \ x \ 7}{2 \ x \ 1}$ = 28.

Todas as possibilidades seriam o número de maneiras distintas de se formar a equipe alfa considerando todos os servidores disponíveis.

$$C_{18,6} = \frac{18 \ x \ 17 \ x \ 16 \ x \ 15 \ x \ 14 \ x \ 13}{6 \ x \ 5 \ x \ 4 \ x \ 3 \ x \ 2 \ x \ 1} = \mathbf{18.564}$$

$$P = \frac{N° \ DE \ CAUSAS \ FAVORÁVEIS}{TODAS \ AS \ POSSIBILIDADES}$$

$P = \frac{28}{18.564} = \frac{1}{663}$. (Dividimos o numerador e o denominador por 28).

33. A e B são números positivos e reais e f uma função de R em R que é definida por f(x) = ax + b.

Dado que o gráfico de f (x) é retilíneo e passa pelos pontos (3,8) e (6,14) o resultado da operação a + b resultará na sétima parte de 28.

Gabarito: Certo

Comentário: Seja a função f(x) = ax + b, temos que f (x) = Y.

Y = ax + b.

O coeficiente angular (a) pode ser obtido através da seguinte relação:

$$A = \frac{Diferença \ dos \ Y}{Diferença \ dos \ X}$$

Um gráfico reto ou retilíneo possui um par ordenado igual a X e Y, respectivamente. Logo:

Diferença dos Y: 14-8 = 6.

Diferença dos X: 6-3 = 3.

$A = \frac{6}{3}$

A = **2.**

Para determinarmos o valor de B, basta pegarmos qualquer um dos pontos e substituir na equação. Vamos utilizar o ponto (3,8).

Y = 2x + b

8 = 2 x 3 + b

8 – 6 = b

B = **2**

A + B = 2 + 2 = 4.

28/7 = 4.

34. Um escritório de advocacia possui quatro advogados criminalistas e seis advogados cíveis. O número de maneiras distintas de se formar uma equipe com seis advogados para atuar em determinado processo cível-criminal, contendo no mínimo um advogado criminalista é igual a 24.

Gabarito: Errado

Comentário: Primeiramente, vamos calcular todas as possibilidades: escolher seis advogados entre os dez disponíveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$C_{10,6} = C_{10,4}$ (Princípio da complementar).

$C_{10,4}$ $= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$.

Agora, iremos calcular aquilo que NÃO queremos: Que a equipe tenha apenas advogados da área cível.

$C_{6,6}$ = 1.

210 – 1 = **209 MANEIRAS.**

INFORMÁTICA

A respeito dos conceitos de Internet e ferramentas de buscas, julgue os itens a seguir.

35. Ricardo quer ver o edital do concurso da PRF de 2021. Utilizando o Google, para pesquisar por arquivos relacionados ao edital em PDF, basta utilizar o termo "Edital PRF 2021 file:pdf".

Gabarito: Errado

Comentário: Na verdade o termo usado seria "Edital PRF 2021 filetype:pdf"

36. Para que a intranet de uma empresa funcione de forma eficiente, não necessariamente precisa-se que ela esteja conectada à internet.

Gabarito: Certo

Comentário: Uma intranet pode funcionar simplesmente como uma rede interna, sem estar de fato conectado à rede mundial de computadores. Questão correta.

A respeito dos conceitos de sistemas operacionais, julgue o item a seguir.

37. O recurso "Desfragmentar e Otimizar Unidades", que é um recurso nativo do Windows 10, faz parte das ferramentas administrativas utilizadas para melhorar o desempenho das unidades de disco.

Gabarito: Certo

Comentário: O Desfragmentador de Disco é uma ferramenta presente nos sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8.1 e 10 (nas duas últimas conhecido como Desfragmentar e Otimizar Unidades) que permite analisar o status e desfragmentar unidades de disco rígido, tornando o computador mais rápido e eficiente e ganhando velocidade.

A respeito dos conceitos de acesso a distância a computadores, julgue o item a seguir.

38. Uma VPN faz um tunelamento para tráfego seguro de ponta-a-ponta através da internet pública por meio de criptografia.

Gabarito: Certo

Comentário: É isso mesmo! Vamos revisar com um rápido resumo os principais conceitos de acesso remoto a computadores:

VPN – permite conexão remota (a distância) com certo grau de segurança, estabelece uma espécie de ligação direta entre o computador e o servidor de destino (criando um túnel protegido), utilizando-se da criptografia, com isso, garante três princípios da Segurança da Informação, quais sejam, confidencialidade, integridade e autenticidade.

Protocolos para acesso remoto:

Telnet – permite o acesso remoto SEM segurança.

SSH – permite o acesso remoto COM segurança (criptografia).

A respeito dos conceitos de computação em nuvem (*cloud computing*), julgue o item a seguir.

39. Quando se usa um software em regime de utilização web (como, por exemplo, o sítio do Office 365), esse é classificado como sendo do tipo Website como Serviço.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

Comentário: Não existe a classificação "website como serviço". Na verdade, no caso da questão, seria o Software como Serviço. Vamos revisar as principais classificações existentes:

SaaS - Software as a Service ou Software como Serviço (em português): representa os serviços de mais alto nível disponibilizados em uma nuvem. Esses serviços dizem respeito a aplicações completas que são oferecidas aos usuários. (p.ex.: Google Docs, Microsoft SharePoint Online, Office 365).

PaaS - Plataform as a Service ou Plataforma como Serviço (em português): disponibiliza-se uma plataforma, um ambiente operacional completo, para que aplicativos e serviços possam ser desenvolvidos. Ex: Windows Azure, Google App Engine. Utilizada principalmente pelos prestadores de serviços (desenvolvedores).

IaaS - Infrastructure as a Service ou Infraestrutura como Serviço (em português): diz respeito aos serviços oferecidos na camada de infraestrutura. Esses serviços incluem servidores, sistemas de armazenamento, roteadores e outros sistemas que são agrupados e padronizados a fim de serem disponibilizados pela rede. Ex: Google Drive, SkyDrive, Amazon Web Services. Pode ser chamada, ainda, de Hardware as a Service (HaaS).

A respeito dos conceitos de navegadores de internet, julgue o item a seguir.

40. Ainda que o usuário, com o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, esteja navegando no modo de navegação anônima ou privativa, os registros dos arquivos baixados ou sítios adicionados aos favoritos continuarão disponíveis para consulta.

Gabarito: Certo

Comentário: É isso mesmo! No modo de navegação anônima do Chrome não se guarda o histórico de navegação, os cookies, os dados de sites e as informações introduzidas nos formulários. Contudo, os registros de favoritos e downloads serão guardados.

Em relação aos conceitos de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

41. O Bot é um malware autorreplicante, sem a necessidade de um hospedeiro, e que possui mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja remotamente controlado.

Gabarito: Certo

Comentário: É isso mesmo! Segundo a Cartilha de Segurança para Internet CERT, da qual o CEBRASPE retira muitas questões, o Bot é um programa similar ao worm e que possui mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja remotamente controlado. Sendo ele um programa similar ao worm, ele é autorreplicante, sem a necessidade de um hospedeiro.

42. O ransomware é um programa que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, exigindo pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário, devendo este pagamento ser realizado por meio de criptomoedas.

Gabarito: Errado

Comentário: O erro da assertiva é que não necessariamente o pagamento pelo resgate deve ser realizado por criptomoedas. Observe o que diz a Cartilha de Segurança para Internet CERT:

"*RANSOMWARE: programa que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário*".

Observe que o pagamento GERALMENTE é em criptomoedas, mas nada impede que o invasor exija o pagamento de outra forma.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

FÍSICA

A Fórmula 1 é um dos esportes mais conhecidos e apreciados no mundo. Ele consiste em um circuito cheio de curvas e trechos complexos, percorrido por carros em alta velocidade. Com base nos conceitos relativos

43. A frenagem de um veículo de Fórmula 1, que vinha a 300 km/h numa reta, para realizar uma curva perigosa, é realizada sob um movimento uniforme.

Gabarito: Errado

Comentário: No movimento uniforme, há um deslocamento em velocidade constante. Diante disso, a frenagem de um veículo de Fórmula 1 para realizar uma curva é feita com a finalidade de redução da sua velocidade, o que gera uma variação dela. Dessa forma, essa redução não configura um movimento uniforme.

44. Sabendo que o comprimento total de uma única volta em um circuito de fórmula 1 é em média de 8Km e pode ser percorrido em até 1,5min, é correto afirmar que a velocidade média desse percurso é inferior a 90m/s.

Gabarito: Certo

Comentário: Utiliza-se nesse item o conceito de velocidade média, o qual é dado como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Assim, substituindo os valores apresentados, tem-se que:

$$\Delta S = 8Km = 8000m$$

$$\Delta t = 1{,}5min = 90s$$

$$v = \frac{800}{90} = \frac{80}{9} = 88{,}89m/s$$

Assim, o item está correto, pois a velocidade média nesse percurso é inferior a 90m/s.

45. Caso haja a perda de controle de um carro de Fórmula 1 e este venha a colidir com uma das paredes de pneus, pode-se dizer que este tipo de colisão é perfeitamente elástica, visto que os pneus absorvem a energia da colisão impedindo com que o motorista sofra com o impacto.

Gabarito: Errado

Comentário: Explora-se nesse item os conceitos relativos às Colisões. Colisão é o nome dado à interação entre corpos e que podem alterar a mudança de movimento. As colisões podem ser didaticamente definidas como: Perfeitamente elásticas e inelásticas. Nessa diferenciação, nas perfeitamente elásticas, os corpos que colidem conservam tanto a energia, quanto o momento, o que via de regra ocorre apenas em modelos ideias, ou seja, não reais. Já nas colisões inelásticas, o momento linear se conserva, mas há uma troca de energia entre os corpos, sendo que parte desta será dissipada em forma de calor, energia sonora e outras formas de energia, tal como ocorre na realidade. Assim, no caso de uma colisão entre um carro de fórmula 1 e a parede de proteção, esta não seria perfeitamente elástica, sendo, portanto, modelada mais corretamente como uma colisão inelástica.

46. É correto afirmar que para que um carro a 180Km/h pare a 250m a frente do ponto inicial, mantendo sua aceleração constante, esta deve possuir um módulo de 5 m/s^2.

Gabarito: Certo

Comentário: Utiliza-se neste item o conceito relativo à Cinemática definido como Equação de Torricelli.

O item relaciona velocidade inicial (V_0=180Km/h), velocidade final (de parada, V=0), distância percorrida ($\Delta S = 250m$) e não envolve tempo.

<u>Se a questão não der o tempo, "não perca tempo", use Torricelli.</u>

Assim, a equação de Torricelli é dada pela relação:

$$v^2 = {v_0}^2 + 2a\Delta S$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Deve-se, no entanto, antes de usar a equação, escrever os dados nas unidades de medidas corretamente, assim, temos:

V_0= 180Km/h = 180/3,6 = 50m/s

V= 0 m/s

$\Delta S = 250m$

De maneira que, substituindo os dados acima mencionados, tem-se que:

$$v^2 = {v_0}^2 + 2a\Delta S$$
$$0^2 = 50^2 + 2a250$$
$$-50^2 = 500.a$$
$$a = \frac{-2500}{500}$$
$$a = -5m/s^2$$

Como o item faz referência ao módulo da aceleração, tem-se que:

$$|a| = 5m/s^2$$

Após um carro de Fórmula 1 de 750Kg a 216Km/h atingir uma parede de proteção feita de pneus, nota-se que estes se deformam para absorver o impacto da colisão. Admitindo a constante elástica da parede (K) igual a 2000N/m, julgue os itens subsequentes.

47. É correto afirma que o módulo da quantidade de movimento desse automóvel antes da colisão era inferior a 45000 Kg.m/s.

Gabarito: Errado

Comentário: O item faz referência ao conceito da Mecânica definido como momento linear, ou quantidade de movimento.

Sua definição é dada por:

$$\vec{Q} = m.\vec{v}$$

Sendo os valores dados:

m=750Kg

v= 216Km/h = 216/3,6 = 60m/s

Como o item requer o módulo da quantidade de movimento, aplicando esses valores, temos:

$$|Q| = m.|v|$$
$$|Q| = 750.60$$
$$|Q| = 45000Kgm/s$$

48. A energia cinética antes da colisão foi de 1350 KJ.

Gabarito: Certo

Comentário: A assertiva faz referência ao conceito da Mecânica definido como Energia cinética.

A energia cinética é definida como a energia associada aos corpos em movimento e pode ser calculada pela expressão:

$$E_c = \frac{m.v^2}{2}$$

Sendo m a massa do objeto e v a velocidade do móvel. Os valores dados pelo item foram:

m=750Kg

v=216Km/h=60m/s

Aplicando tais dados, temos que:

$$E_c = \frac{750.60^2}{2}$$
$$E_c = \frac{750.3600}{2}$$
$$E_c = \frac{2700000}{2} = 1375000\,J$$

Passando para a notação de base 10, temos que 1000 pode ser escrito como 10^3. Esta potência recebe um nome especial de Kilo e pode ser representada pela letra K. Assim:

$$E_c = 1375000\,J$$
$$E_c = 1375\,.1000\,J$$
$$E_c = 1375\,KJ$$

49. Admitindo que apenas 2% da energia dessa colisão fosse absorvida pela parede de proteção e que está obedeça a lei de Hooke, é correto afirmar que a deformação sofrida pela parede de proteção feita de pneus é superior a 5cm.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo

Comentário: O item utiliza os dados relativos ao item anterior, a saber o valor da energia, e faz uso do conceito de energia elástica.

Assim, tem-se que 2% da energia cinética total pode ser dada por:

$$E = 2\%.E_c$$
$$E = \frac{2}{100}.1375000\ J$$
$$E = 27000J$$

Agora, de posse dessa informação, e da constante elástica K=2000 N/m, tem-que a energia elástica pode ser calculada como:

$$E = \frac{kx^2}{2}$$

Realizando o produto dos meios pelos extremos:

$$kx^2 = 2E$$

Isolando a variável x:

$$x^2 = \frac{2E}{k}$$

Aplicando os dados anteriormente apresentados:

$$x^2 = \frac{2 * 27000}{2000}$$
$$x^2 = 27$$
$$x = \sqrt{27}$$

Assim, conclui-se que x é maior que 5, pois:

$$x = \sqrt{27} > \sqrt{25}$$
$$x > 5$$

50. Ao realizar uma curva circular com raio igual a R=10m, a força centrípeta referente a esse movimento seria superior a 275KN.

Gabarito: Errado

Comentário: O item acima faz referência ao conceito da Mecânica definido como força centrípeta, o qual é dado por:

$$F_{cent} = \frac{m.v^2}{R}$$

Aplicando os dados fornecidos e convertidos anteriormente, temos que:

$$F_{cent} = \frac{750.60^2}{10}$$
$$F_{cent} = \frac{750.60^2}{10}$$
$$F_{cent} = 270\ 000N$$
$$F_{cent} = 270\ KN$$

ÉTICA

A respeito da ética e dos princípios no serviço público, julgue os itens que se seguem.

51. É vedada a publicação dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

Gabarito: Errado

Comentário: Entendimento inverso é exarado do STF no julgamento do RE (Recurso Extraordinário) 652777/SP. Dentre outras conclusões, esse entendimento decorre do princípio da publicidade e da transparência pública, uma vez que a remuneração do servidor é custeada por recursos financeiros arrecadados de toda a sociedade.. Nesse julgado, o STF concluiu que não haverá ofensa à intimidade do servidor público e que os eventuais riscos à sua segurança são mitigados pela omissão de dados como o endereço e o CPF. Segue importante trecho da ementa desse RE:

" Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo "nessa qualidade" (§ 6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo."

52. Segundo o STF, ofende o princípio da legalidade a ausência de lei formal que tipifique a prática do nepotismo

Gabarito: Errado

Comentário: O STF se manifestou no RE 579.951 firmando o entendimento de que o nepotismo (súmula vinculante nº 13*: nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal)* **prescinde** (dispensa) a edição de lei formal, sem que ocorra ofensa ao princípio da legalidade.

Segundo o STF, a vedação ao nepotismo decorre **diretamente do art. 37 da CF/88** que possui, dentre outras determinações, a vedação a essa prática, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais.

art. 37. A administração pública [..] obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (L.I.M.P.E.) *[...]"*

53. A função pública se integra à vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada incrementam ou diminuem o seu bom conceito na vida funcional.

Gabarito: Certo

Comentário: A função pública é indissociável da vida particular de cada servidor e sua conduta pode acrescer ou prejudicar o seu conceito na vida funcional. De forma geral, a sociedade visualiza o agente público como representante em período integral da instituição a qual ele pertence, inclusive fora do seu expediente.

Vejamos a literalidade do Decreto 1.171/04, "Das Regras Deontológicas":

*VI - A **função pública deve ser tida como exercício profissional** e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.*

54. A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, mas também deve ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

Gabarito: Certo

Comentário: Literalidade do Códigos de Ética do Servidor Público CIvil do Poder Executivo Federal. Lembre-se que a violação aos princípios pode ensejar a nulidade de um ato. Além disso, um ato pode ser legal (obedecer aos trâmites para elaboração e ser praticado dentro dos parâmetros normativos estabelecidos), porém, ainda assim, ser imoral.

55. Não comete infração ao Código de Ética o servidor público que usa seu cargo para obter vantagem não - econômica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

Comentário: As vedações contidas no Código de Ética do Servidor Público Clvil do Poder Executivo Federal, se **aplicam a quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas**. Até há algumas exceções regulamentadas em normativos federais, tais como presentes e brindes, entretanto, são casos excepcionalíssimos.

Não obstante, essa conduta pode caracterizar infração penal ainda que o servidor não obtenha vantagem econômica, ou até mesmo, que ele explore o seu cargo em favor de terceiro. O Código Penal, na parte dos crimes contra a administração pública, por exemplo, possui previsão para a conduta de explorar o cargo para "defender interesse (legítimo ou não) de terceiro (delito chamado advocacia administrativa).

Outro exemplo é a hipótese de proveito moral no delito de peculato, apresentada pela doutrina: " [...] *o proveito a que se refere a lei tanto pode ser material como moral, auferindo o agente outra vantagem que não de natureza econômica*" (Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 2015, p. 1.985)

Portanto, ocorre sim infração (que pode ser inclusive penal), mesmo que o servidor não obtenha vantagem financeira.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Acerca das disposições referentes à legislação de trânsito, julgue os itens abaixo:

56. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Além disso, também é obrigatório o uso dos faróis, durante o dia, em rodovias.

Gabarito: Errado

Comentário: O art. 40 do CTB determina acerca do uso obrigatório das luzes dos veículos. Dentre outras situações, é obrigatório o acionamento da luz baixa em túneis, sob chuva, neblina ou cerração.

Porém, o erro do item é em relação ao acionamento dos faróis nas rodovias, uma vez que a questão generaliza o uso deste equipamento. Trata-se de uma inovação da lei 14.071/20, a qual determina que seu acionamento é obrigatório **apenas para veículos que não possuem luzes de rodagem diurna, e estejam trafegando por rodovias de PISTA SIMPLES e FORA DO PERÍMETRO URBANO**. Vejamos a literalidade:

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações:

I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa:

a) à noite;

b) mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração.

[...]

*§ 2º Os **veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia**.*

57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.

Gabarito: Certo

Comentário: O item apresenta a literalidade do art. 57 do CTB, acerca do tráfego de ciclomotores. Observe que eles devem ser conduzidos preferencialmente no acostamento ou em faixa a eles destinada. Perceba ainda que é PROIBIDA a circulação desses veículos nas VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO (note que não há proibição para rodovias!)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.

Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita.

Por fim, conheça o **conceito de ciclomotor**, atualizado pela lei 14.071/20:

*CICLOMOTOR - veículo de **2 (duas) ou 3 (três) rodas**, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm³ (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol³ (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora).*

58. Nas vias rurais, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, nos bordos da pista de rolamento, no sentido oposto ao de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Já os pedestres em circulação nessas vias, também deverão circular pelos bordos da pista de rolamento, mas no mesmo sentido de deslocamento dos veículos.

Gabarito: Errado

Comentário: Em síntese, a circulação de bicicletas nas rodovias dar-se-á no mesmo sentido dos veículos. Já os pedestres, estes é que deverão circular em sentido oposto ao regulamento pela via. Vejamos a literalidade destas normas gerais de circulação e conduta:

*Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, n**o mesmo sentido de circulação regulamentado para a via**, com preferência sobre os veículos automotores.*

Art. 68. [...]

*§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, **pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos**, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.*

Possíveis justificativas para essa recomendação pode ser a necessidade da "saída emergencial" ou a percepção do pedestre de algum veículo "desgovernado" que venha em sua direção.

59. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do CONTRAN.

Gabarito: Errado

Comentário: A aprovação a qual se refere o item deverá ser do **órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via**. É o caso, por exemplo, de alguma loja de departamentos, *outlets*, ou mesmo shoppings às margens de uma rodovia federal, que atraem grande movimento de público. Caso ocorra a formação de filas, em direção à rodovia, para acessar as suas dependências, poderá ocorrer acidentes. Dessa forma, caberá ao DNIT autorizar o projeto dessa edificação, que deverá inclusive informar vias de acesso adequadas, bem como área para estacionamento. Vejamos a literalidade do CTB:

*Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em **polo atrativo de trânsito** poderá ser aprovado sem **prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via** e sem que do projeto conste **área para estacionamento** e indicação das **vias de acesso adequadas.***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

60. Os veículos podem ser classificados quanto à tração, a espécie e a categoria. Os veículos de aprendizagem, aluguel e oficial são exemplos de classificação quanto à categoria.

Gabarito: Certo

Comentário: O item é referente ao art. 96 do CTB. Esquematizamos abaixo esse artigo, a partir de mnemônicos para lhe auxiliar no estudo dessas classificações:

Tração: ***Ta.Ph.A.R.El.*** *[goleiro da seleção brasileira]->* Tração humana, Propulsão animal, Automotor, Reboque e Semirreboque, Elétrico.

Espécie: ***P.T.C.C.C.E.M.*** *[pistola Taurus, com 3 carregadores]->* Passageiro, Tração, Carga, Competição, Coleção, Especial e Misto

Categoria: ***O.R.A.P.A.*** *[cantor de Pescador de Ilusões"]->* **Oficial**, Representação, **Aluguel**, Particular, **Aprendizagem**

61. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Externamente, os veículos serão identificados por meio de placas, cujos caracteres serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento.

Gabarito: Certo

Comentário: O item apresenta alguns arts. da Seção III do CTB - Identificação de Veículos. Vejamos a literalidade e façamos os comentários respectivos:

Art. 114. O veículo será identificado ***obrigatoriamente*** *por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.*

Palavras "exclusivas" ou "generalistas" em questões nos chamam atenção. Dessa vez, o item está de acordo com o CTB. A identificação veicular (IDV) é composta pelas placas, por número de identificação veicular (VIN, chamado de "número do chassi") e outros elementos para individualizar o veículo, conforme determinar o CONTRAN, via resoluções, tais como a 24/98.

§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de ***prévia autorização da autoridade executiva de trânsito*** [são as autorizações do "DETRAN" para regravar número de motor, por exemplo] *e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.*

§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.

Art. 115. O ***veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura****, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.*

[Aqui temos uma redação "incoerente" do CTB, uma vez que a resolução 780/19 substitiu o lacre por QR nas novas placas de identificação veicular (PIV). De toda forma, saiba da literalidade do CTB que pode surgir na sua prova e dificilmente a banca aceitará algum recurso relacionado.]

§ 1º Os ***caracteres das placas serão individualizados*** *para cada veículo e o* ***acompanharão até a baixa do registro,*** *sendo* ***vedado seu reaproveitamento****.*

Este parágrafo foi reproduzido no item de maneira correta. Em outras palavras, a placa "nasce e morre" com o veículo. Inclusive, este é um dos motivos para que as "novas PIVs" tenham um carácter alfabético entre os números (EX: ABC1**C**34). Por uma questão matemática (análise combinatória), a migração desse dígito de número para letras possibilitou a ampliação das sequências de placas, atendendo a crescente produção automotiva nacional.

[...]

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 4º Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento.

§ 4º-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 5º O disposto neste artigo ***não se aplica aos veículos de uso bélico****.*

§ 6º Os veículos de ***duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira****.*

62. Os veículos só poderão transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e em normas do CONTRAN. São equipamentos obrigatórios para os veículos automotores: cinto de segurança, luz de rodagem diurna, encosto de cabeça, campainha, equipamento suplementar de retenção (*air bag*) frontal e traseiro, dentre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN.

Gabarito: Errado

Comentário: o item enumera incorretamente algumas características de equipamentos obrigatórios. Vejamos o que fala o art. 105 do CTB a fim de corrigir este item:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, ***com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé****;*

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

III - ***encosto de cabeça****, para* ***todos os tipos de veículos automotores****, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN;*

IV - (VETADO)

V - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.

VI - ***para as bicicletas****,* ***a campainha****, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.*

[Atenção, campainha **não é a mesma coisa** que **BUZINA**- está sim é obrigatória para veículos automotores, nos termos da resolução 04/98]

VII - ***equipamento suplementar de retenção - air bag frontal*** *[não há previsão de ~~traseiro~~] para o condutor e o passageiro do banco dianteiro.*

VIII - ***luzes de rodagem diurna.***

63. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência consiste em infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. A essa mesma penalidade está sujeito quem se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Gabarito: Certo

Comentário: O item apresenta dois importantíssimos arts que você deverá saber não apenas para a sua prova como também para a carreira de PRF! São eles os arts 165 ("cachaça") e 165-A (recusa), que possuem as mesmas penalidades e a mesma medida administrativa.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

Em relação ao 165-A, o STF recentemente, em sede de julgamento da ADI 4.103 e 4.017 e do RE 1.224.374, determinou que **tal previsão é constitucional** e não ofende o direito à não-autoincriminação.

64. Ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla seccionada ou simples seccionada branca, bem como em curvas, aclives e declives, consiste em infração gravíssima.

Gabarito: Errado

Comentário: esse item serve para dois alertas:

1º) **não desista do combate**! Realmente é um absurdo, é sacanagem cobrar a natureza das infrações, assim como o prazo de penas em direito penal, por exemplo. Mas antes de resmungar e abandonar o item, faça uma leitura e veja se consegue "matar" por algum ponto.

2º) **cuidado com a leitura dinâmica**: o erro do item foi inserido propositalmente no início da questão para "derrubar o candidato emocionado". Se identificou o erro da questão, FAÇA IMEDIATAMENTE UM DESTAQUE BEM GRANDE para que não se esqueça desse erro inicial e marque a questão como correta apenas pela lembrança do final do item.

A questão está errada pelas palavras BRANCA e SECCIONADA. Ora, marcas longitudinais com essa característica não são típicas de fluxos que se opõem Além disso, a cor amarela remete a fluxos opostos, mas sendo seccionado, indica a possibilidade de ultrapassar naquele local. Vejamos a figura abaixo para fixar:

Eis a literalidade correta do art. 202, V, esclarecendo onde é proibido ultrapassar pela contramão:

*onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla **contínua** ou **simples contínua amarela**:*

Também é proibido ultrapassar pela contramão outro veículo em:

I- nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente;

II - nas faixas de pedestre;

III - nas pontes, viadutos ou túneis;

IV - parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes).

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses da infração anterior.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

65. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico, cuja janela de detecção mínima deverá ter 90 dias, para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, os condutores com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Gabarito: Certo

Comentário: outra importante alteração promovida pela lei 14.071/20 é o art. 148-A do CTB e que requer atenção. O item está correto, uma vez que o toxicológico é exame obrigatório para obtenção ou renovação dos condutores das categorias C, D ou E, sendo sua janela de detecção mínima de 90 dias. Além disso, os condutores com idade inferior a 70 anos deverão repetir tal exame a cada 2 anos e meio.

É necessário ainda saber a infração correlata:

Art. 165-B. ***Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E*** *sem realizar o exame toxicológico previsto no § 2º do art. 148-A deste Código, após 30 (trinta) dias do vencimento do prazo estabelecido:*

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame.

Cuidado: se um motorista possuir carteira C, D ou E e estiver conduzindo um veículo da categoria B, não há tal infração!!

Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo § 2º do art. 148-A deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E.

66. O trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento estará autorizado somente da origem ao órgão de trânsito do Município de destino onde o veículo será registrado, podendo transitar por no máximo 15 (quinze) dias consecutivos no caso dos Estados da Região Norte do país.

Gabarito: Errado

Comentário: No caso dos Estados da Região Norte, são 30 dias! É o que dispõe o art. 4º, § 1º da resolução 911/22:

Art. 4º Os veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, ***antes do registro e do licenciamento****, destinados ao cliente final, para transitar em vias públicas devem portar obrigatoriamente o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) ou do documento alfandegário, conforme o caso.*

§ 1º O trânsito estará autorizado somente da origem ao órgão de trânsito do Município de destino onde o veículo será registrado, podendo transitar por 15 (quinze) dias consecutivos, ou no ***caso dos Estados da Região Norte do País, por 30 (trinta) dias consecutivos****.*

Outros dispositivos relevantes:

§ 2º O prazo será contado a partir da data de saída do veículo consignada em campo próprio ou mediante carimbo constante do DANFe ou do documento alfandegário pelo pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final ou posto alfandegário.

§ 3º No caso de ***veículo novo adquirido diretamente pelo comprador por meio eletrônico****, o prazo será contado a* ***partir da data de efetiva entrega*** *do veículo ao proprietário, definida por meio de registro em campo próprio ou em carimbo aposto no documento fiscal de compra.*

§ 4º No caso do veículo novo doado por órgãos ou entidades governamentais, o Município de destino para registro junto ao órgão de trânsito será o constante no instrumento de doação, cuja cópia deverá acompanhar o veículo durante o trajeto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*§ 5º **Equiparam-se** às indústrias encarroçadoras as empresas responsáveis pela instalação de equipamentos destinados à transformação de veículos de emergência.*

*§ 6º Os veículos consignados aos concessionários, para comercialização, e os veículos adquiridos por entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias particular e oficial, **somente poderão transportar cargas próprias e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos**.*

§ 7º Na ausência de data de saída constante do documento fiscal, será considerada sua data de emissão.

*Art. 5º O trânsito de veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento, está autorizado do pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final ou posto alfandegário ao local onde vai ser embarcado como carga, por **qualquer meio de transporte**, e do local de descarga às concessionárias, indústrias encarroçadoras ou complementador final, conforme prazo constante no § 1º do artigo 4º, comprovado pelo porte do DANFe ou o documento alfandegário.*

Art. 6º É permitido o trânsito de veículos novos acabados, nacionais ou importados, antes do primeiro registro e licenciamento, transportando passageiros ou cargas, de forma remunerada, desde que observadas as seguintes condições:

I - o comprador final obtenha junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de origem do veículo, a Autorização para Trânsito de Veículo (ATV), na forma do Anexo I, com base no documento fiscal, válida por 15 (quinze) dias consecutivos a partir da data de emissão, podendo ser prorrogada por igual período, pelo mesmo órgão, por motivo de força maior;

II - a ATV será emitida em 2 (duas) vias, das quais a primeira deverá ser portada no veículo e a segunda arquivada no órgão emissor, podendo ser documento físico ou eletrônico; e

III - a ATV somente autorizará o trânsito no percurso entre o Município de aquisição e o Município de destino onde o veículo deverá ser registrado.

§ 1º Os veículos adquiridos por autônomos e por empresas que prestam transportes de cargas e de passageiros poderão efetuar serviços remunerados para os quais estão autorizados, atendida a legislação específica, as exigências dos poderes concedentes e das autoridades com circunscrição sobre as vias públicas.

§ 2º É vedado o transporte remunerado de cargas e passageiros em veículos novos inacabados.

67. Para efeito de autuação e aplicação de penalidades, quando o veículo se encontrar dentro da unidade da federação em que estiver registrado, os agentes responsáveis pela fiscalização deverão adotar os prazos para renovação anual do licenciamento estabelecidos em resolução do CONTRAN. Dessa forma, veículos cujo algarismo final da placa seja 6, 7 ou 8 terão o mês de setembro como limite para essa renovação.

Gabarito: Errado

Comentário: o item é referente à Resolução 110/2000 do CONTRAN. Esta resolução estabelece calendário para renovação do Licenciamento Anual de Veículos. Essa resolução apresenta o seguinte:

Art. 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela a seguir:

Algarismo final da placa	***Prazo final para renovação***
1 e 2	*Até setembro*
3, 4 e 5	*Até outubro*
6, 7 e 8	***Até novembro***
9 e 0	*Até dezembro*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Aqui está o primeiro erro da questão, uma vez que as placas de final 6, 7 e 8 tem como limite o mês de novembro. Observe que esse calendário se inicia em setembro, só tem as placas de final 1 e 2, terminando em dezembro com as placas de final 9 e 0.

Art. 2º As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, ***quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação*** *em que estiver registrado, deverão adotar os prazos estabelecidos nesta Resolução.*

Outro erro da questão é que essa resolução deverá ser observada para fiscalização de veículos emplacadas em outro estado. Quando o veículo estiver em circulação na mesma Unidade da federação em que foi emplacado, deverá ser a data estipulada pelo órgão executivo de trânsito ("DETRAN"), que poderá ser diferente da resolução 110/00, desde que não ultrapasse esses meses estabelecidos como limites.

68. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, respeitada a validade da habilitação de origem. A contagem desse prazo se inicia com a data de entrada no âmbito territorial brasileiro.

Gabarito: Certo

Comentário: o item aborda a resolução 933/22 do CONTRAN, que menciona exatamente o que foi descrito. Observe que o condutor estrangeiro, poderá dirigir no Brasil respeitado o seguinte:

- penalmente imputável no Brasil
- prazo máximo de 180 dias contados da data de entrada
- amparo em convenções (ex.: Convenção de Viena)
- princípio da reciprocidade

Outros dispositivos importantes:

O condutor de que trata o caput deste artigo deverá portar a carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, acompanhada do seu documento de identificação.

O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se aos Exames de aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

O disposto nos parágrafos anteriores não terá caráter de obrigatoriedade aos diplomatas ou cônsules de carreira e àqueles a eles equiparados.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, ***detentor de habilitação não reconhecida pelo Governo brasileiro****, poderá dirigir no Território Nacional mediante a* ***troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional*** *junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e ser aprovado nos Exames de Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica e de* ***Direção Veicular*** *, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.*

Art. 3°. Ao cidadão ***brasileiro habilitado no exterior*** *serão* ***aplicadas as regras estabelecidas nos artigos 1° ou 2°****, respectivamente,* ***comprovando que mantinha residência normal naquele País por um período não inferior a 06 (seis) meses quando do momento da expedição da habilitação****.*

69. O condutor habilitado na categoria B poderá dirigir, dentre outros veículos, quadriciclos de cabine aberta ou fechada; tratores de roda e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

equipamentos automotores destinados a realizar trabalhos agrícolas; veículos automotores da espécie motor-casa, cujo peso não ultrapasse 6.000 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o motorista.

Gabarito: Certo

Comentário: o item aborda o anexo I da Resolução 789/20, acerca da abrangência dos documentos de habilitação. Todos os veículos apresentados podem ser conduzidos por condutor habilitado na categoria B. Lembramos ainda que também poderão aqueles habilitados nas categorias C, D ou E (afinal, "quem pode o mais pode o menos"). CUIDADO com a categoria A, que não é `'intercambiável" com nenhuma dessas outras.

Além disso, note que para a categoria B estão previstos tratores de RODA (~~não são os de esteira~~). Os triciclos também não entram nessa categoria, necessária categoria A.

Esse anexo completo está disponível em:

https://www.gov.br/prf/pt-br/concurso-2021/resolucoes/R789-20

70. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos doze meses.

Gabarito: Errado

Comentário: o item apresenta, de maneira equivocada, o conteúdo do art. 143, § 1º, vejamos:

*Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e **não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses**.*

O item faz uma "mescla" errada com um dos requisitos para condução de veículos das categorias D, E, ou veículos "especiais", alterados pela lei 14.071/20, vejamos:

*Art. 145. Para **habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso**, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:*

I - ser maior de vinte e um anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;

Observe que aqui há tolerância para infrações graves e, até mesmo, para 1 gravíssima, o que não ocorre nos requisitos da categoria C.

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

71. O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável a cada 5 (cinco) anos para condutores com idade inferior a 50 anos.

Gabarito: Errado

Comentário: outra recente mudança inserida pela lei 14.071/20 é o § 2º do art. 147 do CTB, acerca da "validade da CNH" (na verdade, o que possui validade é o exame de aptidão). Com as mudanças, temos a seguinte periodicidade:

IDADE	"VALIDADE"
inferior a 50 (cinquenta) ano	10 anos
igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos	5 anos
igual ou superior a 70 (setenta) anos	3 anos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dessa forma, o item está errado pois para condutores com idade inferior a 50 anos, deverá ser renovado a cada 10 anos.

72. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta, dentre outras situações, quando o infrator que não exerça atividade remunerada ao veículo atingir, no período de 12 meses, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação.

Gabarito: Certo

Comentário: a lei 14.071/20 tornou mais permissiva a legislação acerca da imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por pontuação. Essa inovação objetiva privilegiar o condutor prudente, tendo como parâmetro o cometimento (ou não) de infrações gravíssimas. Vejamos a literalidade do CTB:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir, [...], no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir

[Exemplo: infração do art. 165, "embriaguez ao volante", suspensão por 12 meses].

§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:

I - no caso do inciso I [por pontuação] *do caput: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;*

II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.

*§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida **a penalidade e o curso de reciclagem**.*

§ 3º A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso I do caput ou no § 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente.

*§ 5º No caso do **condutor que exerce atividade remunerada** ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo,* [40 pontos] ***independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem*** *sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran.*

§ 6º Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5º, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.

§ 7º O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 (doze) meses

73. O medidor de velocidade do tipo fixo, especificado como redutor é destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19.

Gabarito: Errado

Comentário: o item descreve o conceito do medidor de velocidade fixo especificado como controlador,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

nos termos da resolução 798/20 do CONTRAN. Vejamos:

Art. 3º Os medidores de velocidade são do tipo:

I - fixo: medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, podendo ser especificado como:

a) controlador: medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19; ou

Exemplo:

b) ***redutor: medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.***

Exemplo:

II - portátil: medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade igual ou superior a 60 km/h.

§ 1º Considera-se display painel eletrônico que exibe a velocidade registrada por medidor de velocidade do tipo fixo.

§ 2º Em vias com duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, deve-se instalar um display para cada faixa, em ambos os lados da via ou em pórtico e semipórtico sobre a via.

74. A instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo, especificados como redutores de velocidade, devem obedecer, dentre outros requisitos, a realização de Estudo Técnico com periodicidade anual.

Gabarito: Certo

Comentário: a resolução 798/20 estabelece regras para a instalação e uso de radares, fixos e portáteis. Para os radares fixos **redutores**, é necessária a realização de **Estudo Técnico, anual**.

Diferentemente, os radares fixos CONTROLADORES possuem como requisito LEVANTAMENTO TÉCNICO, com periodicidade BIENAL. Vejamos a literalidade:

Art. 6º A instalação e operação de medidores de velocidade do tipo fixo deve atender aos seguintes requisitos:

I - para os controladores de velocidade, realizar Levantamento Técnico, com periodicidade bienal, para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via, na forma do ANEXO I;

II - para os ***redutores*** *de velocidade, realizar* ***Estudo Técnico, com periodicidade anual****, em trechos críticos, com índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade, na forma do ANEXO II.*

§ 1º Os Levantamentos Técnicos e/ou Estudos Técnicos deverão ser refeitos sempre que houver:

I - readequação dos limites de velocidade da via;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

II - alteração da estrutura viária;

III - mudança do sentido do fluxo;

IV - alteração da competência sobre a circunscrição da via; e

V - mudança de local do medidor de velocidade.

*§ 2º Considera-se **trecho crítico o segmento de via inscrito em área circular** que concentre número de acidentes com mortes e lesões no trânsito considerado significativo pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, cujo **raio é de**:*

*I - **2.500 m (dois mil e quinhentos metros) nas vias rurais**; e*

*II - **500 m (quinhentos metros) nas vias urbanas ou rurais com características urbanas**.*

§ 3º Os Levantamentos Técnicos e os Estudos Técnicos devem:

I - estar disponíveis ao público na sede do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via e em seu site na rede mundial de computadores; e

II - ser encaminhados aos órgãos recursais quando solicitados.

75. Os medidores de velocidade do tipo fixo não podem ser afixados em marquises ou passarelas. Além disso, é necessária a presença dos agentes de trânsito no local de operação desses medidores.

Gabarito: Errado

Comentário: A publicação dessa resolução gerou muita polêmica e muitos condutores disseram que "radares estão proibidos". Na verdade, não é isso que a resolução determina. Ela apenas determina que a operação dos radares deve ser realizada de modo OSTENSIVO, VISÍVEL. Podemos ter radares em árvores, passarelas, postes e etc, desde que possam ser notados. Inclusive, há determinação da distância mínima da placa R-19 (regulamentação da velocidade máxima da via).

*§ 4º Os medidores de velocidade do tipo fixo não podem ser afixados em árvores, marquises, passarelas, postes de energia elétrica, ou qualquer outra obra de engenharia, **de modo velado ou não ostensivo**.*

Outro erro da questão é que não é necessário a presença de agentes nos radares fixos:

*§ 5º **É dispensada a presença da autoridade de trânsito e de seus agentes no local de operação de medidores de velocidade do tipo fixo**.*

Dispositivos relevante quanto ao uso de radares do tipo portátil:

Art. 7º O uso de medidores do tipo portátil para a fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes situações:

I - nas vias urbanas e rurais com características urbanas, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a 60 km/h (sessenta quilômetros por hora); e

II - nas vias rurais, quando a velocidade máxima permitida for igual ou superior a:

a) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), em rodovia; e

b) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), em estrada.

§ 1º Para utilização do equipamento portátil, deve ser realizado planejamento operacional prévio em trechos ou locais:

I - com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;

II - que tenham histórico de acidentes de trânsito que geraram mortes ou lesões; ou

III - em que haja recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho.

§ 2º O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve mapear e publicar em seu site na rede mundial de computadores relação de trechos ou locais em que está apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de equipamento portátil.

*§ 3º Nos **locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portátei**s somente podem ser utilizados a uma **distância mínima** de:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - 500 m (quinhentos metros), em vias urbanas e em trechos de vias rurais com características de via urbana; e

II - 2.000 m (dois mil metros), para os demais trechos de vias rurais.

*§ 4º Os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente, no exercício regular de suas funções, devidamente uniformizados, em ações de fiscalização, **não podendo haver obstrução da visibilidade**, do equipamento e de seu operador, por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises, ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade.*

TEXTO PARA AS QUESTÕES **76**, **77** e **78**: Kratos foi abordado em um comando de alcoolemia realizado por Policiais Rodoviários Federais, na BR-312, no município Xyz-UF. Convidado a realizar o teste de etilômetro, Kratos recusou-se, alegando ter receio de contaminação, bem como alegou que tal procedimento seria desnecessário, uma vez que jamais sequer experimentou qualquer tipo de bebida alcoólica.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir:

76. A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. Nessa fiscalização, deve-se priorizar a utilização do aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro).

Gabarito: Certo

Comentário: uma das principais atividades do PRF é realizar fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais. A resolução 432/13 é o dos principais normativos acerca do assunto e determina o que o item corretamente descreveu, nos termos dessa resolução:

*Art. 2º A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser **procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito**.*

*Art. 3º A **confirmação da alteração da capacidade psicomotora** em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência **dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos** a serem realizados no condutor de veículo automotor:*

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Como se pode observar, qualquer um desses é meio hábil a comprovar a situação de embriaguez (por álcool ou substância psicoativa que determine dependência). Além disso:

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

*§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se **priorizar a utilização do teste com etilômetro**.*

A prioridade é o aparelho por aliar a praticidade (é portátil) e apresentar critério objetivo, baseado no índice de mg/l de ar alveolar. Lembrando que a depender do índice, teremos crime e/ou apenas infração de trânsito.

77. A recusa de Kratos a realizar o teste do etilômetro consiste em infração de trânsito. Não obstante, caso o PRF que o esteja abordando constate um conjunto de sinais da alteração da capacidade psicomotora, poderá lavrar Termo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de trânsito cometido por Kratos.

Gabarito: Errado

Comentário: A "simples" recusa à realização do teste caracteriza a infração ADMINISTRATIVA do art. 165 - A do CTB.

CUIDADO: não há crime pela "simples recusa", podendo ser caracterizado, no caso concreto, o crime do art. 306. Nessa situação, a infração não é mais art. 165-A "recusa", mas sim a do art. 165 (CONDUZIR sob efeito de álcool) + crime do 306).

Não há na legislação hipótese escusável para a não realização, desta forma, o receio de contaminação (inclusive infundado, uma vez que são respeitados critérios sanitários tais como o uso de bocais descartáveis e estéreis) ou o argumento de que não faz uso de bebidas alcóolicas não ausenta o condutor de realizar o teste.

Em relação a possibilidade do crime de trânsito de "embriaguez", art. 306 do CTB, é possível que se caracterize ainda que o condutor se recuse a realizar o etilômetro. É o que prevê o art. 5º da resolução 432/13:

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

*§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, **deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais** que comprovem a situação do condutor.*

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

Observe que deverão ser constatados um CONJUNTO DE SINAIS, os quais são registrados no TCS (termo de constatação de sinais), anexo à resolução. Nesse TCS, o agente de trânsito irá registrar itens relacionados à aparência, atitude, orientação, capacidade motora e verbal.

Dessa forma, Kratos poderá ser preso em flagrante pelo crime do art. 306 do CTB. Nessa situação, o agente é conduzido à delegacia de polícia civil e apresentado ao delegado para os demais procedimentos.

O erro da questão está no final, uma vez que para esse crime (art. 306), **NÃO é possível que o PRF lavre TCO**. Não se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, já que a pena é de 6 meses a 3 anos.

78. É facultado ao perito oficial a possibilidade de realização do exame de alcoolemia em acidentes de trânsito com vítimas fatais.

Gabarito: Errado

Comentário: nessa hipótese, é OBRIGATÓRIA a realização do exame de alcoolemia, nos termos do art. 11 da resolução 432/13.

79. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário de cargas. Não obstante, em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.

Gabarito: Certo

Comentário: o item aborda o art. 67-C e dispõe sobre os intervalos de descanso dos motoristas profissionais (transporte rodoviário de cargas e de passageiros). Vejamos a literalidade:

Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

veículos de transporte rodoviário *coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário* ***de cargas****.*

§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução.

§ 1o-A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados*, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.*

§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1o, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso.

§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino.

Importante saber também a infração correlata:

Art. 230. Conduzir o veículo:

[...]

XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

Infração - média

Penalidade - multa

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável.

80. A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, diário de borda, papeleta, ficha de trabalho do autônomo ou nota fiscal ou manifesto de conhecimento do transporte em que conste o horário de saída do condutor, veículo e respectiva carga.

Gabarito: Errado

Comentário: a resolução 525/15 determina quais os meios hábeis para fiscalização do tempo de direção e descanso dos motoristas profissionais, vejamos:

Art. 2º - A fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de:

I - ***Análise do disco ou fita diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo ou de outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo****, na forma regulamentada pelo Contran; ou*

II - Verificação do ***diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo****, fornecida pelo empregador; ou*

III - Verificação da ***ficha de trabalho do autônomo****, conforme Anexo desta Resolução.*

Observe que NÃO há previsão para ~~nota fiscal ou manifesto de conhecimento de transporte~~. Esse é um argumento muito utilizado pelos motoristas profissionais, mas que não é hábil para tal comprovação.

81. As infrações concomitantes são aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra.

Gabarito: Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário: o item se refere ao tópico 7 da resolução 561/15 - Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Volume II. Nos termos desta resolução:

São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra.

Na prática, seria a existência de uma infração que "ocasiona", necessariamente a outra.

Por exemplo: veículo sem as placas (art. 230, IV), por falta de registro (art. 230, V).

Nesses casos, o agente deverá lavrar um único AIT, com base no art. 230, V.

***São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra**, na forma do art. 266 do CTB.*

Aqui vale o raciocínio de "infrações que acontecem ao mesmo tempo".

Por exemplo: dirigir veículo com a CNH vencida há mais de trinta dias (art. 162, V) e de categoria diferente para a qual é habilitado (art. 162, III).

Nesses casos, o agente deverá lavrar os dois AIT.

82. As dimensões regulamentares para veículos são de 2,60m e 4,40m para largura máxima e altura máxima, respectivamente. Ultrapassados esses limites, é necessária a emissão de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Gabarito: Certo

Comentário: nos termos do art. 4º da res. 882/21, as dimensões regulamentares são de 2,60m para largura máxima e 4,40m para altura máxima, para que o veículo não necessite de autorização. A partir dessas dimensões, é necessária AET ou AE:

Autorização Especial de Trânsito (AET): documento em formato eletrônico ou não, emitido [...] ao veículo ou à combinação de veículos e/ou carga que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões;

Autorização Específica (AE): documento em formato eletrônico ou não, emitido [...] ao veículo de transporte coletivo de passageiros, ou ao veículo e a CVC, utilizados no transporte de carga autorizados pelo CONTRAN à circulação até o sucateamento, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões.

83. Quando a fiscalização de peso dos veículos ocorrer por equipamento de pesagem, serão admitidas as tolerâncias de 5% sobre os limites de Peso Bruto Total (PBT) ou Peso Bruto Total Combinado (PBTC) e 12, % sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfícies das vias públicas. Além disso, há também tolerância de 7,5% no PBT ou PBTC na fiscalização de peso de veículos não adaptados que transportem biodiesel (B-100), quando a fiscalização ocorrer por meio de equipamento de pesagem ou nota fiscal.

Gabarito: Certo

Comentário: o CTB e a resolução 882/21 determinam que *nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total (PBT), com peso bruto total combinado (PBTC) ou com peso bruto transmitido por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração (CMT) da unidade tratora.*

Nos termos da resolução 882/21:

Art. 49. A fiscalização de peso dos veículos deve ser feita por equipamento de pesagem ou, na impossibilidade, pela verificação de documento fiscal ou de transporte.

§ 1º Os equipamentos fixos ou portáteis utilizados na pesagem de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo INMETRO, de acordo com a legislação metrológica em vigor.

§ 2º A fiscalização em equipamento de pesagem, devidamente aferida e certificada pelo INMETRO, deverá prevalecer em relação à fiscalização por verificação do peso lançado em documento fiscal ou de transporte.

§ 3º A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na Nota Fiscal,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conhecimento, Manifesto de carga ou outros documentos que contenham o peso da carga declarado, poderá ser feita em qualquer tempo ou local, não sendo admitida qualquer tolerância sobre o peso declarado.

Essa mesma resolução 882/21 apresenta algumas tolerâncias no momento da fiscalização por equipamento de pesagem (balança):

Art. 50. Na fiscalização de peso dos veículos por equipamento de pesagem serão admitidas as seguintes tolerâncias:

I - 5% sobre os limites de PBT ou PBTC; e

II - 12,5% sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas.

*§ 3º No carregamento dos veículos, **a tolerância máxima prevista neste artigo não pode ser incorporada aos limites de peso** previstos em regulamentação do CONTRAN.*

Além disso, para biodiesel, tem-se tolerância para o PBT ou PBTC tanto para a fiscalização por nota fiscal quanto por balança:

*Art. 62. Para fins de fiscalização de peso de veículo que transporte produtos classificados como biodiesel (B-100), por **meio de equipamento de pesagem ou de nota fiscal**, é admitida a tolerância de **7,5% no PBT ou PBTC** para todos os veículos não adaptados para esse tipo de transporte, até seu sucateamento.*

84. A inscrição de pesos e capacidades para veículos automotores de tração, de carga e especial deverá ser afixada na parte frontal interna acima do para-brisa ou na parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor. Nos reboques e semirreboques, a indicação deverá ser afixada na parte interna da carroçaria na lateral traseira.

Gabarito: Errado

Comentário: a resolução 882/21 também apresenta determinações quanto as inscrições obrigatórias e indicativas de pesos e capacidades.

O primeiro erro da questão é que a determinação de que tais inscrições sejam na parte frontal interna [...] é para os veículos de transporte coletivos de passageiros.

Para os outros veículos mencionados no item, a inscrição de pesos e capacidades pode ser, por exemplo:

coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura.

borda de qualquer porta.

parte inferior do assento, voltada para porta.

superfície interna de qualquer porta.

painel de instrumentos.

Outro erro é que nos semirreboques ou reboques, essa indicação deverá ser na parte EXTERNA da carroçaria na lateral DIANTEIRA. Vejamos a literalidade do Item 3, do anexo VI:

*As indicações [...] serão inscritas em **plaqueta ou em etiqueta adesiva** resistente à ação do tempo;*

3.1.2 As indicações serão inscritas em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, com altura não inferior a 3 mm.

3.1.3 Poderão ser usados letras ou números inscritos em alto ou baixo relevo, sem necessidade de contraste de cor.

3.2 Normas gerais.

*3.2.1 A indicação nos **veículos automotores de tração, de carga e especiais** será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização.*

3.2.1.1 Na coluna de qualquer porta, junto às dobradiças, ou no lado da fechadura.

3.2.1.2 Na borda de qualquer porta.

3.2.1.3 Na parte inferior do assento, voltada para porta.

3.2.1.4 Na superfície interna de qualquer porta.

3.2.1.5 No painel de instrumentos.

*3.2.2 Nos veículos destinados ao **transporte coletivo de passageiros**, a indicação deverá ser afixada na **parte frontal interna acima do para-brisa ou na***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

parte superior da divisória da cabina de comando do lado do condutor. *Na impossibilidade técnica ou ausência de local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os veículos de carga, tração e especiais*.

*3.2.3 Nos **reboques e semirreboques**, a indicação deverá ser afixada na **parte externa da carroçaria na lateral dianteira**.*

3.2.4 Nos implementos montados sobre chassi de veículo de carga e especiais, a indicação deverá ser afixada na parte externa, em sua lateral dianteira.

85. A sinalização especial de advertência traseira do tipo bipartida deve ser elaborada na cor branca e vermelha, alternadamente, com espaçamento máximo de 15 (quinze) cm entre as duas partes sem alterar ou comprometer as letras e formato da sinalização.

Gabarito: Errado

Comentário: a sinalização especial de advertência deverá ser utilizada por veículos que extrapolarem as dimensões regulamentares, ou seja, possuírem excesso de comprimento ou largura. Tal regulamentação é disposta na res. 882/21. Vejamos o conteúdo acerca dessa sinalização quando ela for bipartida (geralmente utilizada em pranchas para transporte de veículos agrícolas ou de construção civil, tais como tratores, patrolas)

*Sinalização especial de advertência traseira do tipo **bipartida***

*Especificações: dispositivo de segurança autoadesivo aplicado diretamente no veículo ou sobre placa metálica, de madeira ou material com propriedades equivalentes, possuindo faixas inclinadas de 45º da direita para a esquerda e de cima para baixo, com **adesivo refletivo na cor preta e laranja alternadamente**, com espaçamento **máximo de 5,0 cm entre as duas partes** sem alterar ou comprometer as letras e formato da sinalização, nas cores preta e laranja, alternadamente. As cores: branca e laranja devem ser em material retrorrefletivo com especificações técnicas constantes no item V deste Anexo.*

CARREIRA DA PRF

Sobre a carreira de policial rodoviário federal, julgue os itens abaixo.

86. A promoção do policial rodoviário federal para a classe especial depende de participação em cursos de capacitação com conteúdo estritamente relacionado às atividades do órgão e que tenha duração total igual ou superior a 360 horas.

Gabarito: Certo

Comentário: O item apresenta corretamente o requisito para a promoção do PRF de primeira classe para classe especial, conforme determina o decreto 8.282/14:

REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACITAÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÃO

CLASSE	REQUISITOS
DA PRIMEIRA CLASSE PARA A CLASSE ESPECIAL	Cursos de capacitação específicos, com conteúdo estritamente relacionado às atividades do órgão e duração total igual ou superior a 360 horas
DA SEGUNDA CLASSE PARA A PRIMEIRA CLASSE	Cursos de capacitação com conteúdo compatíveis com as atribuições do cargo e duração total ou superior a 150 horas
DA TERCEIRA CLASSE PARA A SEGUNDA CLASSE	Cursos de capacitação com conteúdo compatível com as atribuições do cargo e duração total igual ou superior a 120 horas

Observe que da terceira para a segunda a carga horária mínima é de 120h, em curso cujo conteúdo seja compatível COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. Da segunda para a primeira, mínimo de 150h.

Atenção quanto a esse curso da primeira para a classe especial: carga horária mínima de 360 em

curso com conteúdo ESTRITAMENTE RELACIONADO ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO.

87. O documento de identidade funcional dos servidores da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre porte de arma e prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação.

Gabarito: Errado

Comentário: o primeiro erro da questão é generalizar, uma vez que na PRF também há servidores que não são policiais e não possuem porte de arma: os agentes administrativos. Além disso, a prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação é assegurada ao servidor policial da PRF QUANDO EM SERVIÇO!

Vejamos a literalidade do art. 2º do decreto 1.655/95::

*O documento de identidade funcional dos **servidores policiais** da Polícia Rodoviária Federal confere ao seu portador livre porte de arma e **franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão**, nos termos da legislação em vigor, **assegurando - lhes, quando em serviço, prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação**.*

Oportunamente, vamos revisar a previsão da lei 13.869/19 - "Abuso de Autoridade", acerca da famosa "carteirada":

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

DIREITO ADMINISTRATIVO

88. Para que seja configurado o excesso de poder, faz-se necessária a prática de um ato por um agente público incompetente.

Gabarito: Errado

Comentário: O abuso de poder pode ser verificado em duas espécies: desvio e excesso. O primeiro fica caracterizado quando o agente pratica um ato com finalidade diversa das hipóteses legais. O segundo é visto quando o agente pratica ato fora da sua esfera de competência.

De acordo com Meirelles: *o excesso de poder ocorre quando a autoridade, **embora competente para praticar o ato**, vai além do permitido e exorbita no uso de suas faculdades administrativas. Excede, portanto, sua competência legal e, com isso, invalida o ato.*

Perceba que não necessariamente o excesso está atrelado à incompetência do agente. Podendo ser um agente competente, mas verifica-se a atuação além das competências.

89. O agente público, que em sua atuação provocar dano ao particular, responderá perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.

Gabarito: Certo

Comentário: Na responsabilidade civil do Estado, conforme a Teoria do Risco Administrativo, o particular que for prejudicado por ação do Estado necessitará provar, para obter indenização: dano sofrido, existência de atuação estatal e nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. O elemento subjetivo (dolo ou culpa) não é quesito para aferir a responsabilidade do Estado, vez que responde objetivamente.

O agente que provocou o dano, por sua vez, **responde em ação regressiva**. A CESPE/CEBRASPE já atacou aspecto semelhante:

PF – CESPE – 2004: A responsabilidade civil do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor ou o sucessor, perante a fazenda pública, em ação regressiva.

90. A sindicância, conforme a Lei nº 8.112/90, terá duração de até 30 dias, sendo permitida a prorrogação por 15 dias.

Gabarito: Errado

Comentário: Cuidado! Não confunda os prazos de conclusão da sindicância com o do processo administrativo disciplinar em rito sumário.

Sindicância: até 30 + igual período

PAD Sumário: até 30 + até 15

Art. 133 § 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário ***não excederá trinta dias****, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão,* ***admitida a sua prorrogação por até quinze dias****, quando as circunstâncias o exigirem.*

Art. 145 Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância ***não excederá 30 (trinta) dias****, podendo ser* ***prorrogado por igual período****, a critério da autoridade superior.*

91. Conforme a Lei nº 14.133/2021, a contratação semi-integrada é a modalidade na qual o contratado fica responsável, além de outros pontos, pela elaboração do projeto básico e executivo.

Gabarito: Errado

Comentário: As contratações integrada e semi-integrada destinam-se à contratação de obras e serviços de engenharia. Na primeira modalidade, o contratado fica responsável pelo projeto básico e executivo; na segunda, apenas pelo executivo.

*Art. 6º XXXII - **contratação integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os **projetos básico e executivo**, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;*

*XXXIII - **contratação semi-integrada**: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver **o projeto executivo**, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;*

92. O motivo é um dos requisitos do ato administrativo, sendo conceituado como o pressuposto em virtude da qual a Administração age.

Gabarito: Certo

Comentário: A conceituação está correta. A motivo é a situação de fato ou de direito que autoriza a prática de um determinado ato. Como regra, ele é discricionário. Vale lembrar que a inexistência dos motivos é caso de anulação.

93. O poder hierárquico consiste na possibilidade da Administração aplicar punições aos seus agentes e contratados que cometerem infrações funcionais.

Gabarito: Errado

Comentário: O conceito apresentado corresponde ao poder disciplinar. É comum para quem está no início dos estudo que faça essa confusão, pois o termo hierarquia nos traz a sensação de força e ordem, e consequentemente punição. Porém, você pode usar o macete para decorar: ligar o **P** de **p**unição ao **P** do disci**p**linar; hierárquico não tem P.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DIREITO CONSTITUCIONAL

A respeito dos direitos e deveres individuais previstos na Constituição Federal, julgue o item a seguir.

94. É plena a liberdade de associação para qualquer fim, vedada a de caráter paramilitar.

Gabarito: Errado

Comentário: É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, art. 5º, XVII.

Em relação ao Poder Executivo, julgue o item a seguir.

95. Compete privativamente ao Presidente da República editar decretos autônomos sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Gabarito: Certo

Comentário: Editar decretos autônomos sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, realmente é competência privativa do Presidente da República.

A respeito das Forças Armadas, julgue o item a seguir.

96. O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos.

Gabarito: Errado

Comentário: O militar, enquanto em serviço ativo, NÃO pode estar filiado a partidos políticos!

Em relação à Segurança Pública, julgue os itens a seguir.

97. A destinação de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras pertence à Polícia Rodoviária Federal.

Gabarito: Errado

Comentário: A polícia federal se destina a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Em relação ao meio ambiente, analise a assertiva abaixo.

98. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Gabarito: Certo

Comentário: Exatamente. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas (Art. 225, § 6º).

A respeito da família, julgue o item a seguir.

99. A comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes é considerada entidade familiar.

Gabarito: Certo

Comentário: Entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, dentre outros previstos em lei.

DIREITO PENAL

Julgue os itens a seguir, à luz do Código Penal e da jurisprudência correlata.

100. O princípio da insignificância (ou bagatela) afasta a tipicidade material de um delito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo

Comentário: Formalmente (a forma/previsão no CP) a conduta permanece como criminosa, porém, presentes cumulativamente (conforme decisão do STF), as seguintes condições: preenchidos os requisitos da R.I.M.A, afasta-se a tipicidade material.

R	reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
I	inexpressividade da lesão jurídica provocada
M	mínima ofensividade da conduta do agente
A	ausência de periculosidade social da ação

101. A tentativa de um crime não é punida quando é impossível a sua consumação por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto.

Gabarito: Certo

Comentário: o item apresenta a literalidade do art. 17 do CP acerca do crime impossível. Também denominada teoria objetiva temperada ou moderada, determina que *o meio empregado pelo agente ou objeto sobre o qual recai a conduta seja* ***absolutamente inidôneos para produzir a finalidade e o resultado buscado***. São duas circunstâncias em que o crime não poderá se consumar:

- ineficácia absoluta do meio: assassinar alguém com arma de brinquedo. Cuidado, pois mesmo de brinquedo, essa arma poderá se caracterizar a ameaça do crime de roubo, por exemplo.
- absoluta impropriedade do objeto: homicídio de um indivíduo morto, por exemplo. Cuidado, nesse caso não será possível o verbo do art. 121 "matar alguém" pois o objeto (ser humano) já está sem vida, mas poderá haver outro crime, tal como o vilipêndio de cadáver.

102. A pena de homicídio é aumentada em ⅓ quando praticada contra a mulher se o crime envolver violência no âmbito doméstico ou familiar, bem como, ocorrer por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Gabarito: Errado

Comentário: Trata-se, na verdade, do FEMINICÍDIO (art. 121, § 2º, VI do CP). Inicialmente é importante diferenciar a qualificadora (situação desse item) das majorantes.

Teremos uma majorante (aumento de pena) quando a lei mencionar um aumento "fracionário" na pena. Por exemplo, o § 4º desse mesmo art. 121 apresenta que haverá um aumento de pena de ⅓ no homicídio CULPOSO "se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante"

Por outro lado, a qualificadora promove uma modificação nas penas mínimas e máximas. É o caso do feminicídio, que é um homicídio contra pessoa do sexo feminino (FEMICÍDIO) quando presentes as razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar; menosprezo ou discriminação à condição de mulher).

Observe que o fe**MINI**cídio não é apenas o homicídio contra uma mulher (o que é femicídio), mas requer "ÀS RAZÕES DA CONDIÇÃO do sexo feminino.

Nesse caso, a pena do homicídio "simples", 6 a 20 anos de reclusão, é qualificada para o quantum de 12 a 30 anos de reclusão.

103. O transporte de veículo, produto de furto, para outro Estado ou para o exterior, qualifica este delito.

Gabarito: Certo

Comentário: Quando ao transporte de veículo subtraído, para outro Estado ou para o exterior, tem-se a modalidade qualificada do furto (art. 155, § 5º). CUIDADO: no delito de roubo, tem-se uma circunstância que "apenas" aumenta a pena, de ⅓ a metade no roubo (art. 157, § 2°, IV)

Furto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. ***[ÚNICA CAUSA DE AUMENTO NO ART. 155]***

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. [...] *§ 5º -* ***A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior****. Roubo*

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

104. Para que se consume, o crime de corrupção ativa depende que o agente público receba, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem exigida.

Gabarito: Errado

Comentário: o primeiro erro do item é quanto ao delito praticado por funcionário público, que não seria corrupção ativa, mas sim PASSIVA. Além disso, o verbo "EXIGIR" é típico do crime de concussão. Por fim, o crime de corrupção passiva, assim como o da ativa, é crime formal, ou seja, independe da obtenção do resultado. Vejamos a literalidade do CP:

Corrupção ativa

Art. 333 - ***Oferecer*** *ou* ***prometer*** *vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.*

OBS.: note que não há o verbo DAR. Portanto, em tese, não comete esse crime o particular que cede a pedido de funcionário público e dá vantagem indevida. Além disso, pode haver corrupção passiva sem a ativa e vice-versa que o crime se consumará, uma vez que é crime FORMAL.

Corrupção passiva

art. 317 - ***Solicitar*** *ou* ***receber****, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou* ***aceitar promessa*** *de tal vantagem.*

Veja a diferença do crime de concussão:

Art. 316 - ***Exigir****, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida [...]*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

105. Comete o crime de descaminho, com aumento de pena de ⅓ a metade, o Policial Rodoviário Federal que, com infração de dever funcional, facilita a entrada, no município de Foz do Iguaçu, de carga de eletrônicos avaliada em R$ 123.000 (cento e vinte e três mil reais), adquirida em Cidade Del Leste, Paraguai, sem o pagamento dos impostos devidos.

Gabarito: Errado

Comentário: Há tipificação específica para os servidores (PF, PRF, Receita Federal) que atuam nas fronteiras, no combate ao contrabando e descaminho. Nos termos do CP, o delito em tese é o de **facilitação de contrabando ou descaminho:**

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho (art. 334):

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa

Note que as mercadorias são produtos "descaminhados", uma vez que foram importados sem o devido pagamento de imposto devido:

Descaminho

Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. [...]

Outra observação importante quanto ao DESCAMINHO: *A jurisprudência tanto do STJ quanto do STF é pacífica em **admitir a aplicação do princípio da insignificância** ao crime de Descaminho (art. 334 do CP), **quando o valor do tributo não recolhido for igual ou inferior a 20 mil reais**. Contrabando*

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. [...]

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Acerca do processo penal e seus aspectos relacionados, julgue os itens a seguir.

106. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, decaindo o Ministério Público da possibilidade de aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva ou retomar a ação como parte principal.

Gabarito: Errado

Comentário: o item aborda o teor do art. 29 do CPP, acerca da ação penal privada subsidiária da pública. Realmente essa é cabível face à inércia do Ministério Público. Todavia, o MP é o titular da ação penal e, nos termos desse artigo, o *Parquet* (MP) poderá, a*ditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, **intervir em todos os termos do processo**, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.*

Dessa forma, o item erra ao afirmar que o MP "decai" da possibilidade de intervir em qualquer ato do processo.

107. É possível a utilização das provas obtidas por meios ilícitos, de modo excepcional, quando essas provas forem a única forma de se absolver o réu.

Gabarito: Certo

Comentário: As provas obtidas por meios ilícitos, via de regra, não podem ser utilizadas no processo (art. 5º, VI, CF/88). Porém, o item cobra uma exceção, um caso EXCEPCIONAL, à regra: a **possibilidade** de utilizar essa prova ilícita quando **não houver outra maneira de demonstrar a inocência do réu**. Tal previsão decorre da aplicação do princípio da proporcionalidade.

ATENÇÃO: essa exceção deve ser expressamente mencionada pela banca, tal como nesse item, pois caso contrários, valerá a regra do art. 5º, VI.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

108. Será realizada busca domiciliar quando existirem fundadas suspeitas de que neste recinto estejam armazenados armas, munições ou instrumentos utilizados na prática de crime. Para que esta busca seja válida, deverá ser determinada por autoridade policial e realizada durante o dia.

Gabarito: Errado

Comentário: o item aborda o art. 240 do CPP, combinado com o art. 5º, XI da CF.

Primeiramente, o CPP determina que a fundamentação para a busca domiciliar consiste em FUNDADAS **RAZÕES**, sendo que a fundada suspeita (conceito de difícil definição) deve ser fazer presente para a busca PESSOAL. Vejamos:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

*§ 1º Proceder-se-á à **busca domiciliar, quando fundadas razões** a autorizarem, para:*

[...]

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;[...]

*§ 2º **Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita** de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.*

[...]

*Art. 244. A **busca pessoal independerá de mandado**, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.*

Além disso, a busca domiciliar será determinada por AUTORIDADE **JUDICIÁRIA**, e não policial como menciona o item. Em relação ao horário, a lei de abuso de autoridade (13.869/19) encerrou a celeuma do que seria dia, determinando ser crime de abuso de autoridade cumprir mandados entre as 21h e as 5h. Mas veja que o próprio CPP autoriza prevê hipóteses além desse período:

Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

Por fim, vejamos a literalidade do art. 5º, XI, da CF:

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito o desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

109. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Gabarito: Certo

Comentário: O item aborda a literalidade do art. 303 do CPP. Inclusive, essa circunstância gera uma repercussão prática para o direito penal, uma vez que *a lei mais gravosa é aplicada ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência*, nos termos da súmula 711 do STF.

Exemplo clássico seria a hipótese de o crime de sequestro ter sua pena majorada quando a vítima ainda se encontre sob poder dos suspeitos. A qualquer tempo eles podem ser presos em flagrantes e eventual majoração da pena dese crime seria aplicada aos autores (exceção ao princípio da anterioridade) uma vez que o crime ainda está sendo praticado.

110. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em até 24 horas ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Gabarito: Errado

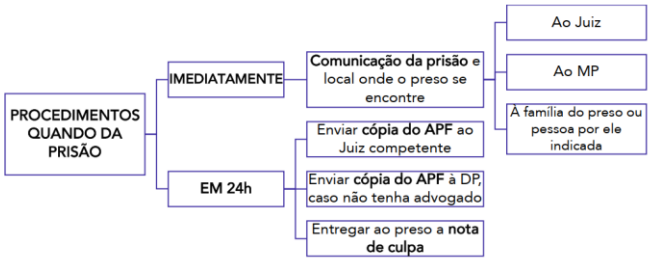
Comentário: a comunicação ao juiz, ao MP e à família do preso será IMEDIATA. Em até 24h é o prazo para o envio do auto de prisão em flagrante. É o que dispõe o art. 306 do CPP:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. § 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

O prof. Renan Araújo apresenta um ótimo esquema sobre desses prazos e procedimentos:



111. É possível a concessão de liberdade provisória aos crimes inafiançáveis.

Gabarito: Certo

Comentário: A CF/88 determina que serão inafiançáveis os delitos de tráfico de drogas, terrorismo, tortura e os hediondos. Inclusive, essa previsão era expressa na lei 8.072/90 (dispõe sobre crimes hediondos e equiparados), que determinava, antes de sofrer derrogação, que os autores destes delitos deveriam cumprir toda a sentença em regime fechado. Além disso, a vedação à liberdade provisória também se fazia presente na lei 11.343/06, até que o Senado Federal editou a resolução nº 5 *([...] é suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS [...].)*

Dessa forma, o entendimento a ser levado para a sua prova é: a **liberdade provisória não está condicionada à possibilidade de arbitramento de fiança**. Poderá, por exemplo, um acusado de crime hediondo ou equiparado (delitos inafiançáveis) ser posto em liberdade provisória. Porém, **NÃO será possível o arbitramento de fiança** nessa hipótese.

Nos termos do art. 321 do CPP: "ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares". Note, portanto, que se não se fizerem presentes os requisitos da prisão preventiva, deverá ser concedida a liberdade provisória (que nos termos do art. 310, III desse Código, acontecerá com ou sem fiança).

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Julgue os próximos itens acerca da legislação especial e conforme o entendimento dos tribunais superiores.

112. Para incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

Gabarito: Certo

Comentário: A questão expõe a literalidade da **Súmula 587 do STJ**: ***´´ Para incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. ´´***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

113. A condenação por tortura acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público, bem como a interdição para seu exercício pelo mesmo prazo da pena aplicada.

Gabarito: Errado

Comentário: Segundo o §5º do artigo 1º da Lei nº 9.455/97, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício **pelo dobro do prazo da pena aplicada**. Portanto, a questão erra ao afirmar que seria pelo mesmo prazo.

114. Não está caracterizado o crime de porte ilegal de arma de fogo quando o instrumento apreendido sequer pode ser enquadrado no conceito técnico de arma de fogo, por estar quebrado e, de acordo com laudo pericial, totalmente inapto para realizar disparo.

Gabarito: Certo

Comentário: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo quando o instrumento apreendido sequer pode ser enquadrado no conceito técnico de arma de fogo, já que, de acordo com o laudo pericial, encontrava-se quebrado e totalmente inapto para realizar disparos.
´´ Se comprovado por perícia que o objeto apreendido sequer poderia se classificado como arma de fogo, por se encontrar quebrado e inapto para a realização de disparo, não há que se falar em crime de porte ilegal de arma de fogo. Nesse caso, tem-se indubitavelmente, o rompimento da ligação lógica entre o fato provado e as mencionadas presunções. ´´
(AgRg no AREsp 397.473-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/08/2014)

115. A lei de combate a organizações criminosas prevê que as informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao membro do Ministério Público responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo.

Gabarito: Errado

Comentário: Futuro(a) PRF, conforme o artigo 10-B da Lei nº 12.850/2013, as informações serão encaminhadas ao Juiz responsável pela autorização, não ao membro do Ministério Público:
´´Art. 10-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao Juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. ´´

DIREITOS HUMANOS

Considerando as disposições constitucionais relativas aos direitos humanos e os tratados que versam sobre o tema, julgue o item subsequente.

116. Para que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos sejam considerados equivalentes às normas constitucionais, uma das condições é a sua aprovação, em cada casa do Congresso Nacional, pelo mesmo processo legislativo previsto para a aprovação de lei ordinária.

Gabarito: Errado

Comentário: Para que um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos seja considerado equivalente às normas constitucionais, ele deve ser aprovado em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Lembre-se, o processo legislativo para aprovação de lei ordinária é por maioria simples dos presentes à votação, desde que respeite o quórum mínimo.
´´Art. 5. §3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. ´´

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, julgue os próximos itens.

117. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe a prisão civil do depositário infiel.

Gabarito: Errado

Comentário: Futuro(a) PRF, a DUDH nada dispões sobre a prisão do depositário infiel. Porém, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a que o Brasil em 1992, não autoriza nenhuma prisão por dívidas, a não ser a decorrente do inadimplemento do dever alimentar (artigo nº 7), assim como o artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal.

118. Haja vista tratar-se de um direito humano inerente a todas as pessoas, o asilo não pode sofrer nenhuma mitigação.

Gabarito: Errado

Comentário: Conforme previsto no artigo XIV, 2, da DUDH, um dos assuntos mais cobrados em prova, o asilo pode sofrer mitigação. Desse modo, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

119. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece a Corte Interamericana de Direitos Humanos, composta por sete Juízes e com quórum de deliberação de cinco Juízes.

Gabarito: Certo

Comentário: A questão apresenta corretamente as informações contidas nos artigos 52 e 56 do Decreto nº687/1992:

*´´Art. 52. 1. A Corte compor-se-á **de sete juízes**, nacionais dos Estados membros da Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.*

*Art. 56. O quórum para as deliberações da Corte é constituído **por cinco juízes**. ´´*

120. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o processo penal deve ser, em regra, privado para preservar os interesses das partes.

Gabarito: Errado

Comentário: Em regra, o processo penal deve ser público, conforme previsão expressa nos artigo 8, 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que trata das garantias judiciais.

´´Art. 8. 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. ´´

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Discursiva

Ministério da Justiça e Segurança Pública prioriza ações integradas nas fronteiras

Programa VIGIA é uma das ações estratégicas do MJSP e conta atualmente com três operações em andamento

Brasília, 13/09/2019 – Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem entre seus projetos estratégicos o Programa VIGIA. O objetivo é blindar o país da entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados pelos cerca de 16 mil quilômetros de fronteira. Entre as linhas de atuação estão operações integradas, aquisição de equipamentos, capacitações e bases operacionais com integração de sistemas.

O VIGIA teve início em abril e conta com operações em andamento nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Até o fim do ano, o VIGIA será expandido para os estados do Norte: Acre, Amazonas e Rondônia e, no Sul, no Rio Grande do Sul. Outros estados deverão receber as ações do VIGIA nos próximos anos.

Operação Hórus

O trabalho inédito de integração na fronteira conta com a atuação de agentes de segurança pública e instituições que atuam na região. Um exemplo é a Operação Hórus, na região de Guaíra (PR). Com o apoio da Secretaria de Operações Integradas, a operação reúne Polícia Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Exército Brasileiro e Força Nacional de Segurança Pública.

Nos quatro meses de operação, foram apreendidos 27 mil caixas de cigarro contrabandeados (equivalente a mais de 15 milhões de maços), mais de 3 toneladas de maconha e 200 kg de agrotóxico. A operação também tirou de circulação 112 veículos e 42 embarcações usadas pelos criminosos. 74 pessoas foram presas e 4 menores foram apreendidos.

A ação evitou prejuízos de mais de 76 milhões de reais aos cofres públicos ao barrar a entrada de produtos contrabandeados e drogas em território brasileiro. O reforço nas fronteiras com a Operação Hórus também evitou que os criminosos faturassem 3 bilhões de reais com a venda dos produtos contrabandeados.

Disponível em: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1568409245.88. Acesso em 11 de março de 2021.(com adaptações)

Programa VIGIA

A união de esforços e a troca de conhecimento contemplam as estratégias principais do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA - Vigilância, Integração, Governança, Interoperabilidade e Autonomia.) Na dimensão física ou tática, o programa tem como intuito fortalecer o enfrentamento à criminalidade com enfoque em organizações criminosas (Orcrim), tráfico, corrupção, contrabando e descaminho, crimes contra propriedade intelectual “pirataria”, crimes ambientais e lavagem de dinheiro.

Na dimensão informacional, o VIGIA. busca estimular e promover a mudança do velho paradigma da transmissão de fragmentos de informação para o fomento da criação de uma consciência compartilhada através da fusão (integração) multiorganizacional de células. Neste contexto a integração prima pela união entre produção de conhecimento e operações, através da implementação do ciclo aplicado às operações

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

especiais F3EAD2 (encontrar, fixar, finalizar, explorar, analisar e difundir), estimulando assim a implementação de uma cultura organizacional adaptada a ambientes classificados como voláteis, incertos, complexos e ambíguos (VICA).

Na dimensão humana, o programa eleva o operador de fronteiras a protagonista da segurança multidimensional e busca a valorização desse profissional e de suas unidades através do estímulo à criação de uma cultura organizacional de respeito ao talento e ao potencial desses operadores. Fomenta o fortalecimento de uma doutrina e de uma identidade operacional específicas de fronteiras, com capacidade de influência e ampliação das boas práticas identificadas e desenvolvidas no programa, assim como das lições apreendidas (adaptabilidade), bem como traz consigo a preocupação com a melhoria da qualidade de vida e dos índices de desenvolvimento humano.

O VIGIA. é, portanto, um trabalho integrado, que possui como principal ferramenta a "Operação Hórus", focada estrategicamente nos crimes transfronteiriços e na diminuição dos índices criminais, garantindo a ordem pública e a paz social nas áreas onde é desencadeada.

Disponível em: https://ssp.rs.gov.br/programa-v-i-g-i-a. Acesso em 11 de março de 2021. (com adaptações)

Operação Hórus realiza maior apreensão de drogas do País

Operação do programa VIGIA do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Estado do Mato Grosso do Sul apreende 33 toneladas de maconha em Maracaju (MS)

Brasília, 27/08/2020 - Na noite de quarta-feira (26), a Operação Hórus realizou a maior apreensão de drogas na história do Brasil. Cerca de 33,3 toneladas de maconha foram apreendidas por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF/Sejusp/MS), com o apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Seopi/MJSP).

O coordenador-geral de fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini, afirma que o sucesso da operação se deve ao trabalho integrado de todos os envolvidos. "Esse resultado demonstra o quanto as instituições estão alinhadas, bem como o nível de profissionalismo e comprometimento de todos os envolvidos", destacou Bettini, elogiando, em seguida, a atuação da equipe integrada por agentes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do MS e por profissionais que compõem o programa VIGIA de segurança nacional nas fronteiras e divisas.

O diretor do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF/Sejusp/MS), Tenente-coronel PM Wagner, falou da relevância da apreensão. "A Operação Hórus do Ministério da Justiça e Segurança Pública, juntamente com outras estratégias de nossa Secretaria Estadual de Segurança Pública, tem provocado um duro golpe nas organizações criminosas que agem nas fronteiras. Ela rompe um ciclo criminoso, descapitaliza o crime organizado e impede que seus dividendos retornem à sociedade com violência.".

A união de esforços e a troca de conhecimento contemplam as estratégias do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), um projeto inédito de integração entre agentes de segurança pública para combater o crime organizado nas fronteiras.

Disponível em: https://ssp.rs.gov.br/programa-v-i-g-i-a. Acesso em 11 de março de 2021. (com adaptações)

A partir das ideias dos textos precedentes, que têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A REPRESSÃO AOS DELITOS TRANSFRONTEIRIÇOS COMO ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

Em seu texto, aborde, necessariamente os seguintes pontos:

- a relevância do controle das fronteiras para a segurança pública;
- como a atuação integrada pode contribuir no combate a essa espécie de delito;
- os desafios para combater os crimes transfronteiriços na área da segurança pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Proposta de Solução

Acompanhando uma tendência mundial, o crime se globalizou. De fato, as grandes facções criminosas possuem operações em diversos países e atuam em parceria com outras organizações de outros lugares do planeta. Assim, a relevância do crime transfronteiriço na cena criminal demanda o estudo e a discussão dos seus principais aspectos.

Inicialmente, destaque-se a grande relevância do controle das fronteiras para a segurança pública, visto que contribui para a descapitalização do crime organizado e para a redução da violência. Com efeito, o fluxo logístico das mercadorias ilícitas que adentram ou saem do país, como drogas, armas ou artigos contrabandeados, é operacionalizado, em grande parte, pelas organizações criminosas. As ações de controle, que redundam, por vezes, em grandes apreensões, interrompem esse fluxo logístico, o que afeta de forma contundente um dos segmentos mais lucrativos das facções criminosas, implicando a redução do seu poder econômico. Além disso, o controle representa um estrangulamento de produtos que chegariam às cidades brasileiras e que contribuiriam para o aumento da criminalidade. Por exemplo, no ano de 2020, somente a Polícia Rodoviária Federal retirou de circulação mais 2.220 armas, fato que contribui com a redução da violência, haja vista que muitas delas seriam utilizadas para o cometimento de crimes. [Tópico 1]

Outrossim, frise-se que a atuação integrada pode contribuir no combate dos crimes transfronteiriços na medida em que congrega esforços, experiências, competências e especialidades de diferentes instituições. Esses crimes têm a característica de envolver mais de um país, fato que, por si só, demanda o envolvimento de diferentes jurisdições para que a investigação e a repressão sejam mais eficientes. Além disso, as cadeias logísticas operadas pelas facções criminosas, responsáveis por boa parte desses crimes, envolvem mais de um estado, diferentes rotas e modais de transporte, por terra, água e mar, o que exige o engajamento de forças policiais federais, estaduais e das Forças Armadas. Há inúmeras operações que se beneficiaram da ação sinérgica entre diversos órgãos, a exemplo da Operação Enterprise. Fruto da atuação investigativa da Polícia Federal e da Receita Federal, tal operação resultou na apreensão de mais de 400 milhões de reais em bens de facção que exportava drogas a partir de portos brasileiros. [Tópico 2]

Por fim, há grandes desafios para se combater os crimes transfronteiriços na área da segurança pública. O primeiro deles decorre da elevada extensão da fronteira: o Brasil tem um litoral de mais de 7.000 km e quase 16.000 km de fronteiras terrestres com dez países e passando por 11 estados da Federação. Diante da magnitude desses números, é complexa a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

missão de exercer a fiscalização de forma satisfatória, de formular políticas públicas específicas que enfrentem de forma plena os desafios locais e de estabelecer parcerias internacionais, haja vista a grande quantidade de países envolvidos. Outro desafio é a carência de pessoal para resguardar o interesse do Estado em toda a faixa de fronteira e a natural dificuldade em fixar os agentes públicos nesses locais mais distantes dos grandes centros urbanos. [Tópico 3]

NÃO É ASSINANTE?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.